

ATO CONVOCATÓRIO Nº 033/2020
CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020
CONTRATO Nº. 006/2021



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL
ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO**

**PRODUTO 7:
Manual de Operações do Plano**

Maio/2022



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Secretaria do
Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos
(SEMARH)



EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

PRODUTO 7: Manual de Operações do Plano

Maio/2022



ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO



EQUIPE-CHAVE

Gilson Carvalho Queiroz Filho (Coordenação do Projeto)

Vitor Carvalho Queiroz (Hidrólogo)

Vítor Lages do Vale (Engenheiro Hidráulico)

Geraldo Magela Dolabela (Engenheiro Eletricista)

José Guilherme Fonseca de Araujo (Comunicador Social)

José Márcio Goulart Júnior (Economista)

EQUIPE DE APOIO

Paulo Sérgio Mendes César (Advogado)

Guilherme Gandr Franco (Geógrafo)

Gustavo de Faria Freitas (Engenheiro Agrônomo)

EQUIPE COMPLEMENTAR

Fabiana de Cerqueira Martins (Apoio à Coordenação)

Fabiano Pereira e Ferreira (Engenheiro Civil)

Gabriel Gonçalves Nobre (Economista)

Isabella Lorrany Silva Carvalho (Auxiliar Administrativo)

Laíne Aparecida Silva (Engenheira Ambiental)

Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Consultor Sênior)

APOIO TÉCNICO



EQUIPE DE TRABALHO

Célia Maria Brandão Fróes (Diretora Geral)

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos (Gerente de Administração e Finanças)

Rúbia Santos Barbosa Mansur (Gerente de Integração)

Simone dos Santos Reis (Gerente de Gestão Estratégica)

Thiago Batista Campos (Gerente de Projetos)

Jacqueline Evangelista Fonseca (Coordenadora Técnica)

Manoel Vieira de Araújo Júnior (Coordenador Administrativo)

REALIZAÇÃO



EQUIPE DE TRABALHO

José Maciel Nunes de Oliveira (Presidente)

Marcus Vinícius Polignano (Vice-Presidente)

Almacks Luiz Silva (Secretário)

Altino Rodrigues Neto (Coordenador da Câmara Consultiva Regional – CCR do Alto São Francisco)

Ednaldo de Castro Campos (Coordenador da CCR do Médio São Francisco)

Cláudio Ademar da Silva (Coordenador da CCR do Submédio São Francisco)

Anivaldo de Miranda Pinto (Coordenador da CCR do Baixo São Francisco)

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (GT)



Mário César Rodrigues de Oliveira (Diretor Presidente / Ribeirinho do Canal do Sertão)

Aline Silva de Moura (Diretora Financeira / Poder Público de Inhapi-AL)

Haroldo Oséias de Almeida (Diretor de Meio Ambiente / Setor de Meio Ambiente e Consultoria Ambiental)

Pedro Soares Neto (Conselheiro Fiscal / Cooperativa dos Agricultores Familiares de Delmiro Gouveia)



Francisco Alzir Lima (Assessor Técnico da Presidência)

Lucas Sarmento de Souza (Gerente de Saneamento Rural)

Luiz Cavalcante Peixoto Neto (Superintendente para Novos Negócios)



Kleython de Araujo Monteiro (Professor da Universidade Federal de Alagoas – UFAL)

Melchior Carlos do Nascimento (Professor da UFAL, representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas – CREA-AL e membro do CBHSF)

Valmir Pedrosa (Professor da UFAL)



Pedro Lucas Cosmo de Brito (Secretário Executivo de Gestão Interna)

Alberonaldo Lima Alves (Superintendente de Recursos Hídricos)

João Paulo Tavares Pacheco (Gerente de Serviços Gerais)

01	18/05/2022	Revisão	HIDROBR	FCM	VCQ
00	02/05/2022	Minuta de Entrega	HIDROBR	FCM	VCQ
Revisão	Data	Descrição Breve	Ass. do Autor.	Ass. do Superv.	Ass. de Aprov.
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO					
PRODUTO 7					
Manual de Operações do Plano					
Elaborado por: Equipe HIDROBR			Supervisionado por: Fabiana de Cerqueira Martins		
Aprovado por: Vitor Carvalho Queiroz			Revisão	Finalidade	Data
			01	3	18/05/2022
Legenda Finalidade: [1] Para Informação [2] Para Comentário [3] Para Aprovação					
 HIDROBR CONSULTORIA LTDA. Av. Brasil, nº 888, Sala 1401 a 1408, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-001 (31) 3504-2733 www.hidrobr.com					

APRESENTAÇÃO

A HIDROBR – Soluções Integradas firmou com a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) o Contrato nº. 006/2021, vinculado ao Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, para a “Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano”, em conformidade com o Ato Convocatório nº. 033/2020.

Este documento – Produto 7: Manual de Operações do Plano – apresenta o detalhamento das ações necessárias para implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano; além disso, apresenta minutas de documentos e notas técnicas para algumas dessas ações, a fim de exemplificar e auxiliar no processo de implementação do Modelo.

O objetivo da contratação é a elaboração de proposta do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, para que seja um instrumento de planejamento integrado e participativo com vistas a assegurar a sustentabilidade financeira, operacional e socioeconômica ao longo da área de influência direta do empreendimento, oferecendo ferramentas que permitam gerir a distribuição de água bruta de forma efetiva, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável, em benefício da sociedade alagoana.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



SUMÁRIO

1	DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO	1
2	INTRODUÇÃO	2
3	OBJETIVOS.....	7
3.1	OBJETIVO GERAL.....	7
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
4	METODOLOGIA	8
4.1	FICHAS DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO	8
4.2	DOCUMENTOS AUXILIARES PARA AÇÕES SELECIONADAS	9
5	DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO	10
5.1	FICHAS DAS AÇÕES DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO.....	14
5.1.1	Linha de Ação Jurídico-Institucional	16
5.1.2	Linha de Ação Operacional	24
5.1.3	Linha de Ação Desenvolvimento Regional	32
5.2	DOCUMENTOS AUXILIARES PARA AÇÕES SELECIONADAS	40
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	42
7	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	44
8	APÊNDICES	45
8.1	APÊNDICE I – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ENTRE SEMARH-AL E CASAL.....	45
8.2	APÊNDICE II – MINUTA DE PARECER DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CASAL PELO ESTADO DE ALAGOAS COMO OPERADORA DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO.....	64
8.3	APÊNDICE III – MINUTA DE LEI ESTADUAL QUE ALTERA LEI DE CRIAÇÃO DA ARSAL E DISPÕE SOBRE DISPOSITIVOS REGULATÓRIOS COMPLEMENTARES.....	73

8.4	APÊNDICE IV – MINUTA DE DECRETO DE ALTERAÇÃO DA LEI DELEGADA Nº 47, DE 10 DE AGOSTO DE 2015.....	78
8.5	APÊNDICE V – MINUTA DE DECRETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO E DO COMITÊ ESTRATÉGICO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO	81
8.6	APÊNDICE VI – NOTA TÉCNICA: ESTRUTURA TARIFÁRIA E ESTRATÉGIAS PARA FINANCIAMENTO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO	87
8.7	APÊNDICE VII – NOTA TÉCNICA: INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, NO ÂMBITO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO	109

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho	6
Figura 8.1 – Tarifa por Categoria e Tarifa Média em S1 por Ciclos	96
Figura 8.2 – Necessidade de subsídios por ano à gestão do Canal (S1 sem geração de energia fotovoltaica)	97
Figura 8.3 – Evolução da Receita Requerida e Subsídios à gestão do Canal (S1 sem geração de energia fotovoltaica)	98
Figura 8.4 – Necessidade de aporte total à gestão do Canal do Sertão (S1 sem geração de energia fotovoltaica)	99
Figura 8.5 – Necessidade de subsídios por ano à gestão do Canal (S1 com geração de energia fotovoltaica)	101
Figura 8.6 – Evolução da Receita Requerida e Subsídios à gestão do Canal (S1 com geração de energia fotovoltaica)	102
Figura 8.7 – Necessidade de aporte total à gestão do Canal do Sertão (S1 com geração de energia fotovoltaica)	102
Figura 8.8 – Estrutura Tarifária Considerando S1 com Geração de Energia Fotovoltaica Não Onerosa.....	103

X

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



LISTA DE TABELAS

Tabela 5.1 – Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão.....	12
Tabela 5.2 – Ficha da Ação 1.1.....	16
Tabela 5.3 – Ficha da Ação 1.2.....	17
Tabela 5.4 – Ficha da Ação 1.3.....	18
Tabela 5.5 – Ficha da Ação 1.4.....	19
Tabela 5.6 – Ficha da Ação 1.5.....	20
Tabela 5.7 – Ficha da Ação 1.6.....	21
Tabela 5.8 – Ficha da Ação 1.7.....	22
Tabela 5.9 – Ficha da Ação 1.9.....	23
Tabela 5.10 – Ficha da Ação 2.1.....	24
Tabela 5.11 – Ficha da Ação 2.2.....	25
Tabela 5.12 – Ficha da Ação 2.3.....	26
Tabela 5.13 – Ficha da Ação 2.4.....	27
Tabela 5.14 – Ficha da Ação 2.5.....	28
Tabela 5.15 – Ficha da Ação 2.6.....	29
Tabela 5.16 – Ficha da Ação 2.7.....	30
Tabela 5.17 – Ficha da Ação 2.8.....	31
Tabela 5.18 – Ficha da Ação 3.1.....	32
Tabela 5.19 – Ficha da Ação 3.2.....	33
Tabela 5.20 - Ficha da Ação 3.3	34
Tabela 5.21 – Ficha da Ação 3.4.....	35
Tabela 5.22 – Ficha da Ação 3.5.....	36
Tabela 5.23 – Ficha da Ação 3.6.....	37
Tabela 5.24 – Ficha da Ação 3.7.....	38
Tabela 5.25 – Ficha da Ação 3.8.....	39
Tabela 8.1 – Categorias Utilizadas, Valores Limites da Capacidade de Pagamento e Valores Adotados	93
Tabela 8.2 – Receita Requerida e Tarifa Média para a S1 desconsiderando o limite de capacidade de pagamento	94

Tabela 8.3 – Tarifa por Categoria, Tarifa Média e Subsídios em S1.....	95
Tabela 8.4 – Receita Tarifária e Subsídios por Ciclo em S1	95
Tabela 8.5 – Evolução dos Subsídios e dos Custos Com ICMS por ano (S1 sem geração)	99
Tabela 8.6 – Evolução dos Subsídios e dos Custos Com ICMS por ano (S1 com geração de energia fotovoltaica)	104
Tabela 8.7 – Tabela Síntese de Mecanismos de Subsídio	106
Tabela 8.8 – Análise da proposta de indicadores de avaliação de prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF	113

LISTA DE NOMENCLATURAS E SIGLAS

ACT – Acordo de Cooperação Técnica

AGECSA - Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano

AGÊNCIA PEIXE VIVO – Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo

AMA – Associação dos Municípios Alagoanos

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

AO&M – Administração, Operação e Manutenção

APV – Agência Peixe Vivo

ARSAL – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Alagoas

CAPEX – *Capital Expenditure* (Despesas de Capital)

CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas

CBHSF – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará

CREA-AL - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas

DEP – Taxa de depreciação

DINC – Distrito de Irrigação Nilo Coelho

GT – Grupo de Acompanhamento Técnico

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

IMA-AL - Instituto de Meio Ambiente de Alagoas

MOP - Manual de Operações do Plano

OPEX – *Operational Expenditure* (Despesa Operacional)

PGA – Plano de Gestão Anual

PISF - Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Norte Setentrional

POA – Plano Operativo Anual

RR – Receita Requerida

SEAGRI-AL – Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura

SEFAZ-AL – Secretaria de Estado da Fazenda

SEINFRA-AL – Secretaria de Estado da Infraestrutura

SEMARH-AL – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

SEPLAG-AL - Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

SINCASA – Sistema de Informações do Canal Adutor do Sertão Alagoano

TAX REM – Taxa de remuneração

UFAL - Universidade Federal de Alagoas

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



1 DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratante:	Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo
Contrato:	006/2021
Assinatura do Contrato em:	16 de abril de 2021
Assinatura da Ordem de Serviço em:	18 de maio de 2021
Escopo:	Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano
Prazo de Execução:	12 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço
Cronograma:	Conforme apresentado no Produto 1
Valor global do contrato:	R\$ 658.297,75 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)
Documentos de Referência:	• Ato Convocatório nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010, substituído pelo Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020 • Proposta Técnica da HIDROBR Consultoria Ltda.

2 INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, toda obra pública tem como um dos seus objetivos a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Para tanto, é necessário observar as especificidades de cada tipo de infraestrutura, desde a etapa construtiva até sua fase de uso efetivo, observando requisitos para que o empreendimento cumpra sua função.

Para obras hidráulicas, como barragens e canais, essas definições são ainda mais complexas: por ser um bem de domínio público dotado de valor econômico, a gestão da água deve sempre proporcionar os usos múltiplos desse recurso natural, como define a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Essa distribuição deve ser realizada de forma isonômica e, em situações de escassez, alguns usos devem ser priorizados, como o abastecimento humano e a dessedentação de animais.

Nesse contexto se insere o Canal Adutor do Sertão Alagoano, ou simplesmente Canal do Sertão, a maior obra de infraestrutura hídrica de Alagoas, que redireciona uma parte do fluxo do rio São Francisco para o interior do estado, atendendo municípios do semiárido (ALAGOAS, 2017). A obra, iniciada em 1992, já foi alvo de críticas e questionamentos sobre sua eficiência, necessidade e construção. Mesmo assim, aproximadamente metade da extensão da obra – que tem previsão de 250 quilômetros – já foi entregue e está em operação, sem um modelo adequado para a realização de sua gestão.

Existem empreendimentos semelhantes ao Canal do Sertão que podem ser estudados para auxiliar no processo de elaboração do modelo de gestão. Um deles é o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Norte Setentrional (PISF), que realiza a integração das águas do rio com os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Há também exemplos internacionais de sistemas hídricos construídos e operados com objetivos similares, como o canal de Navarra, na Espanha (CANASA, 2014).

Fica claro que as condições geográficas aliadas à dimensão desse tipo de obra e, claro, sua natureza, demandam um modelo de gestão que possibilite o bom funcionamento da infraestrutura, atendendo às necessidades dos usuários equitativamente. O modelo é parte fundamental dessa dinâmica, pois consiste no instrumento que proporcionará estabilidade ao projeto como empreendimento, equilibrando os aspectos sociais, ambientais e as necessidades técnicas e econômicas do Canal.

Nesse contexto que se configura o projeto apresentado neste documento: Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

O trabalho prevê a elaboração de 8 (oito) Produtos, a saber:

1. **Produto 1 – Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho:** contendo o Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho;
2. **Produto 2 – Diagnóstico:** apresentação da avaliação da atual estrutura organizacional do Estado de Alagoas; avaliação institucional das principais instituições envolvidas com o empreendimento do Canal do Sertão Alagoano; caracterização do Canal, seus usos e usuários, dentre outros aspectos;
3. **Produto 3 – Cenários e Prognósticos:** apresentação dos Cenários e dos Prognósticos considerados e estudados;
4. **Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Referência de gestão estudados;
5. **Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social para Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano:** apresentação da proposta para o Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social do Canal do Sertão Alagoano e apresentação dos resultados da Primeira Oficina;

6. **Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano:** apresentação dos Modelos de Gestão definidos, tanto o Modelo de Gestão Institucional como o Modelo de Gestão Financeira, com o detalhamento de cada um, bem como apresentação dos resultados da Segunda Oficina;
7. **Produto 7 – Manual de Operações do Plano:** apresentação do Manual de Operações do Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, contendo o detalhamento das estratégias e ações necessárias para a efetiva implementação do Plano – referente ao presente documento;
8. **Produto 8 – Relatório Final:** apresentação do Relatório Final, contendo o resumo de todo o trabalho, recomendações e conclusões para o Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Na Figura 2.1 é apresentado o fluxograma esquemático com o arranjo geral do projeto.

Destaca-se que o presente trabalho está sendo financiado pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, conforme deliberações do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), por meio da Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo), que assinou o Contrato de Gestão com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Salienta-se, também, que o trabalho está sendo realizado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº. 01/2019¹, celebrado em dezembro de 2019 entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL), o CBHSF e a Agência Peixe Vivo, cujo objeto é o

¹ Em maio de 2020 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao ACT, repactuando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho, mas ainda respeitando-se a vigência de 24 (vinte e quatro) meses do Acordo. Já em maio de 2021 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao ACT, prorrogando-se o prazo de vigência do Acordo para 3 (três) anos, ou seja, com final previsto para dezembro de 2022, e alterando-se alguns prazos do Plano de Ação do Plano de Trabalho.

“estabelecimento de mútua cooperação visando à consecução de ações de interesse comum nas áreas de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nas Regiões Hidrográficas do Estado de Alagoas integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco” e em cujo Plano de Trabalho estão previstos:

- Elaboração do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 033/2020 – Contrato de Gestão nº. 014/ANA/2010, substituído pelo Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020 – referente ao presente trabalho;
- Capacitação e Assistência Técnica aos Irrigantes do Canal Adutor do Sertão Alagoano – ação contratada pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 004/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, que também contempla o cadastro de usuários da região;
- Criação do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco – mobilização social para esta ação está em contratação pelo Ato Convocatório da Agência Peixe Vivo nº. 010/2021 – Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020.

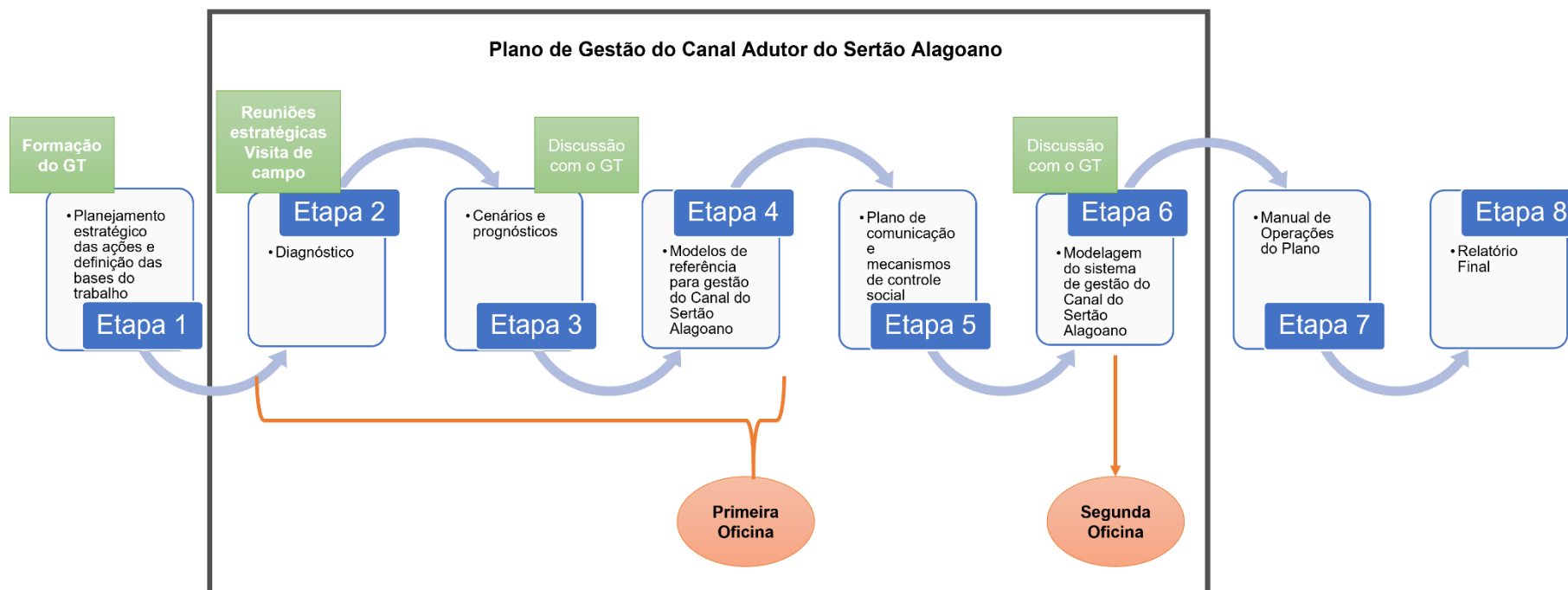


Figura 2.1 – Fluxograma geral de desenvolvimento do trabalho

Fonte: HIDROBR (2021)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O Manual de Operações do Plano (MOP) tem como objetivo dar transparência às proposições contidas no Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano e detalhar as estratégias e ações necessárias para sua efetiva implementação.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste relatório são:

- Apresentar e detalhar, por meio de fichas de ações, o Plano para Implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano;
- Apresentar minutas de documentos resultantes das ações 1.2, 1.3, 1.7 da Linha de Ação Jurídico-Institucional do Plano para Implementação do Modelo, a fim de auxiliar o processo de implementação do Modelo;
- Apresentar uma proposta de estrutura tarifária e uma proposta de indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Canal, para as ações 2.3 e 2.7, respectivamente, da Linha de Ação Operacional do Plano para Implementação do Modelo, por meio de notas técnicas, a fim de auxiliar o processo de implementação do Modelo.

4 METODOLOGIA

O Produto 7: Manual de Operações do Plano consiste no detalhamento das ações necessárias para implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Essa etapa é de suma importância para dar transparência ao instrumento de planejamento proposto e para auxiliar os responsáveis pelas tomadas de decisão na realização das ações do plano para implementação do Modelo de Gestão do Canal.

A seguir são detalhados os passos da metodologia de elaboração do presente documento:

4.1 FICHAS DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

O Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão, apresentado no Produto 6: Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano, foi dividido em três Linhas de Ação: Jurídico-institucional; Operacional e Desenvolvimento Regional.

Para o detalhamento do Plano, neste documento foram elaboradas fichas de ações, considerando os três âmbitos supracitados e contemplando:

- Contextualização e justificativa da ação;
- Objetivos;
- Meta;
- Responsável direto pela realização da ação;
- Marco final de cumprimento;
- Documentos e produtos resultantes da realização da ação.

4.2 DOCUMENTOS AUXILIARES PARA AÇÕES SELECIONADAS

Após o detalhamento do Plano para a Implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, algumas ações foram selecionadas para elaboração de documentos auxiliares, a fim de exemplificar o conteúdo necessário e orientar o responsável pela realização da atividade. As ações escolhidas da Linha de Ação Jurídico-Institucional para elaboração de minutas dos documentos resultantes foram:

- Ação 1.2: Transferir gestão à CASAL;
- Ação 1.3: Definir e oficializar órgão regulador;
- Ação 1.7: Criar Comitê Estratégico e Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano;

Além disso, para auxiliar o ente regulador do Modelo de Gestão do Canal na execução das ações 2.3 (Definir estrutura tarifária) e 2.7 (Definir indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta), pertencentes à Linha de Ação Operacional, foram elaboradas notas técnicas com uma proposta de estrutura tarifária e uma proposta de indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Canal.

5 DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

Conforme apresentado no Produto 6: Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano, o Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão foi dividido em três Linhas de Ação: Jurídico-Institucional; Operacional; e Desenvolvimento Regional.

A Linha Jurídico-Institucional apresenta ações necessárias para realizar a transferência da gestão do Canal para a Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL), de forma a garantir a segurança à atuação da CASAL na prestação do serviço de adução e fornecimento de água bruta, bem como para definir os papéis de cada ator envolvido na gestão do Canal e estabelecer bases jurídicas que regulamentem a atuação da operadora na prestação do serviço.

A Linha Operacional consiste em ações necessárias à adequação da infraestrutura e de aspectos gerenciais para que o modelo de gestão proposto possa ser implementado em condições satisfatórias. Em relação à infraestrutura, a Ação 2.1. contempla a realização de um inventário patrimonial do Canal e a Ação 2.2. os investimentos prévios abordados na modelagem econômica (apresentada no Produto 6). Sobre os aspectos gerenciais, as demais ações abrangem questões de normatização do uso do Canal, definição da estrutura tarifária, regularização e assinatura dos contratos de prestação de serviço entre a CASAL e os usuários, bem como a construção do Sistema de Informações do Canal Adutor do Sertão Alagoano (SINCASA), tratado no Produto 5: Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social para Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Por último, a Linha Desenvolvimento Regional apresenta ações que não são de responsabilidade da operadora, pois fogem do escopo da prestação do serviço, mas são necessárias para fomentar o crescimento das atividades produtivas e da assistência técnica em aproveitamento hidroagrícola aos usuários já existentes,

garantindo que o Canal seja um instrumento de avanço socioeconômico utilizando a água como vetor.

O Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano está apresentado na Tabela 5.1.

Com o objetivo de detalhar o Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, considerando os três âmbitos supracitados, foram elaboradas fichas das ações e documentos auxiliares para algumas ações selecionadas, detalhados nas seções posteriores.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 5.1 – Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão

Linha de ação			Ações		
ID	Descrição	ID	Descrição	Responsável	Instrumento/Produto
1	Jurídico-Institucional	1.1	Definir os conceitos de infraestrutura hídrica e de serviço de adução de água bruta e sua prestação	Procuradoria Estado	Parecer
		1.2	Transferir gestão à CASAL	Governo do estado	Outorga (Lei)/Delegação (contrato de concessão)
		1.3	Definir e oficializar órgão regulador	Governo do Estado	Alteração da Lei de Criação (ARSAL)
		1.4	Transferir outorga da ANA (captação em Apolônio Sales/Moxotó) da SEMARH-AL para a CASAL	SEMARH-AL/CASAL/ANA	Resolução/Outorga
		1.5	Alteração na atuação da CASAL	CASAL	Deliberação da Diretoria Colegiada
		1.6	Criar Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano	CASAL	Alteração do Estatuto
		1.7	Criar Comitê Estratégico e Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Governo do Estado	Decreto Estadual
		1.8	Elaborar regimento interno do Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Conselho Consultivo	Regimento interno
2	Operacional	2.1	Fazer inventário patrimonial detalhado do Canal Adutor do Sertão Alagoano	SEMARH-AL/CASAL	Inventário
		2.2	Realizar os investimentos prévios para adequação do Canal à operação	SEMARH-AL	Contratos (em caso de licitação)
		2.3	Definir estrutura tarifária	ARSAL	Normativo ARSAL
		2.4	Estabelecer normatização geral (usos e usuários, serviços, contabilidade regulatória)	ARSAL/CASAL	
		2.5	Autorização do operador para captação dos usuários no Canal	CASAL	Contratos CASAL - Usuários
		2.6	Implementar cobrança (contratos de fornecimento de água bruta)	CASAL	
		2.7	Definir indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta	ARSAL	Normativo ARSAL
		2.8	Construção de Sistema de Informação sobre o Canal Adutor do Sertão Alagoano - SINCASA	CASAL	Banco de dados de captações

Linha de ação			Ações		
ID	Descrição	ID	Descrição	Responsável	Instrumento/Produto
3	Desenvolvimento regional	3.1	Zoneamento agroecológico da AID e da AII do Canal em escala compatível (1:5000 ou 1:1000)	Governo do Estado/SEAGRI-AL	Depende de investimentos e articulações
		3.2	Estudo de avaliação de limites e possibilidades de criação de ramais secundários e terciários do Canal em função do potencial da área agroecológica e pedológica	Governo do Estado/SEAGRI-AL	
		3.3	Articulação para promoção e garantia de assistência técnica aos pequenos irrigantes	Governo do Estado/SEAGRI-AL	
		3.4	Ações para viabilização de recursos para construção da Fase 2 (100 km restantes)	Governo do Estado/SEINFRA-AL	
		3.5	Ações para atração de interessados em produzir (agricultura/indústria) tendo água como insumo importante	Governo do Estado/SEPLAG-AL	
		3.6	Ações para viabilização dos perímetros irrigados	Governo do Estado/SEINFRA-AL	
		3.7	Ações para incentivar elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional por parte do estado	Governo do Estado/SEPLAG-AL	
		3.8	Ações para garantir a sustentabilidade ambiental do Canal e empreendimentos relacionados, nas áreas de influência direta e indireta	Governo do Estado/SEMARH-AL	

Legenda: ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; ARSAL – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Alagoas; CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas; SEAGRI-AL – Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura de Alagoas; SEINFRA-AL – Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas; SEMARH – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas; SEPLAG-AL – Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas.

Fonte: HIDROBR (2022)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5.1 FICHAS DAS AÇÕES DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

Esta seção é dedicada ao detalhamento do Plano de Implementação do Modelo de Gestão, por meio de fichas descritivas das ações que o compõem. As fichas contemplam aspectos relevantes para a orientação e celeridade do processo de execução do Modelo proposto. As fichas são apresentadas por Linha de Ação pela Tabela 5.2 à Tabela 5.25.

Os documentos auxiliares, explicitados no item 0, estão destacados em negrito com a referência do Apêndice relativo neste documento em suas respectivas Ações. Ressalta-se que não foram elaborados todos os produtos e documentos que serão resultados das Ações, apenas aqueles que foram considerados estratégicos para acelerar o processo de implementação do Modelo de Gestão.

Os custos e horizontes de planejamento de cada ação tinham previsão para serem contemplados em cada Ficha, mas com a elaboração das Linhas de Ação, notou-se que, para os horizontes, a maioria das ações deveria ser realizada previamente à implementação efetiva do modelo de gestão, e, quanto aos custos, a maioria das ações não possuem custos significativos para quantificação em orçamento ou não fornecem condições para uma estimativa razoável. Por isso, optou-se por excluir esses campos das Fichas.

Ainda sobre os horizontes de planejamento, quanto à evolução do Plano, pode-se fazer algumas considerações para cada Linha de Ação:

- Teoricamente, as ações da Linha Jurídico-Institucional podem ser feitas paralelamente, visto que tratam de minutas de decretos, deliberações e resoluções. Contudo, para a implementação efetiva do Plano, todos os documentos resultantes devem estar aprovados.
- Para a Linha Operacional, entende-se que as ações devam ser realizadas na ordem apresentada, tanto pela prioridade de cada uma quanto pela

instrumentalização da gestão do Canal (e.g. implementação da cobrança de tarifa por meio de contratos com usuários).

- Já as Ações da Linha Desenvolvimento Regional, por não serem de responsabilidade direta da operadora, mas sim ações de caráter continuado e dependerem de uma articulação significativa entre os atores, podem ser realizadas paralelamente, mas se recomenda a ordenação apresentada no Plano de Implementação.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5.1.1 Linha de Ação Jurídico-Institucional

Tabela 5.2 – Ficha da Ação 1.1

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.1	Definir os conceitos de infraestrutura hídrica e de serviço de adução de água bruta e sua prestação
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Atualmente, existe uma lacuna jurídica na definição da natureza do Canal Adutor do Sertão Alagoano e do serviço a que ele se presta, deixada pelo Decreto Estadual nº 40.183/2015. Nos estudos de concepção deste Modelo de Gestão, foram encontradas referências ao arranjo atual fazendo alusão à gestão de recursos hídricos como definida na Lei 9.433/1997, isto é, como se o Canal fosse um curso d'água natural. A outorga de direito de uso dos recursos hídricos concedida pela SEMARH-AL aos usuários de água do Canal e a determinação, por parte do TCU, da elaboração de um Plano de Recursos Hídricos da Região de Influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano que consta no Acórdão TCU nº 1341/2020 (Processo TC 022.982/2017-5) são exemplos disso. Contudo, tendo como referência o PISF e se baseando no PL nº 4.546/2021, que visa instituir a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, entende-se que o Canal é justamente uma infraestrutura hídrica cujo objetivo é prestar o serviço de adução de água bruta, no qual os usuários deste serviço deverão firmar contrato com a entidade gestora estabelecendo direitos e deveres de ambos, e regulamentando a tarifação do referido serviço.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Esclarecer os conceitos de infraestrutura hídrica, serviço de adução de água bruta e sua prestação, eliminando desentendimentos no âmbito jurídico acerca do funcionamento do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Regulamentar a prestação do serviço de adução de água bruta por meio de infraestrutura hídrica	Procuradoria Geral do Estado-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação de Parecer Jurídico definindo os conceitos		
DOCUMENTOS		
Parecer jurídico de definição dos conceitos abordados.		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.3 – Ficha da Ação 1.2

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.2	Transferir gestão à CASAL
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
De acordo com o trabalho desenvolvido, entende-se que a SEMARH-AL não pode seguir como entidade gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano, devido a uma variedade de fatores, como, por exemplo, a divisão de atenções com outras funções pertinentes à Secretaria. O estudo de modelagem indicou que a melhor opção para assumir a gestão é a CASAL. Para isso, a delegação da administração deve ser feita oficialmente pelo Governo do Estado de Alagoas, por meio de Decreto Estadual.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Estabelecer oficialmente a nova entidade gestora do Canal Adutor do Sertão	Publicar Decreto Estadual com definição da nova entidade gestora	Gabinete Civil - AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação do Decreto Estadual		
DOCUMENTOS		
Decreto Estadual alterando o Decreto Estadual nº 40.183/2015, para estabelecer a CASAL como entidade gestora Minuta de Contrato de concessão (APÊNDICE I) Parecer de dispensa de licitação da contratação da CASAL pelo Estado de Alagoas para operar o Canal (APÊNDICE II)		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.4 – Ficha da Ação 1.3

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.3	Definir e oficializar órgão regulador como a ARSAL
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
A regulamentação do serviço de água bruta, a ser prestado por uma empresa pública, como foi indicado no Produto 6, deve prever sua regulação, com vistas a garantir sua eficiência operacional e seu equilíbrio econômico-financeiro. A indicação da ARSAL como agente regulador do serviço se baseia no fato de que a Agência já regula os serviços atualmente prestados pela CASAL, além de atuar em outros setores da esfera pública, demonstrando capacidade técnica para absorver mais uma atividade em seu portfólio a um custo baixo. Seguindo o exemplo do que ocorre nos serviços de saneamento básico, a ARSAL deverá avaliar, acompanhar e monitorar o cumprimento de requisitos técnico-operacionais por meio de indicadores, garantindo a qualidade do serviço, além de estabelecer os processos de definição, revisão e reajuste tarifário.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir a qualidade e a eficiência técnica e o equilíbrio econômico financeiro da prestação do serviço de adução de água bruta, por meio da sua regulação	Regulamentar a ARSAL como Agência Reguladora do serviço de adução de água bruta prestado por meio do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Governo do Estado
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação de Decreto Estadual		
DOCUMENTOS		
Minuta de Decreto Estadual alterando o Decreto Estadual nº 40.183/2015, para estabelecer a ARSAL como reguladora Minuta de Lei Estadual alterando a Lei de criação da ARSAL (APÊNDICE III) Minuta de Decreto Estadual alterando a Gestão Finalística da ARSAL (APÊNDICE IV)		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.5 – Ficha da Ação 1.4

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.4	Transferir outorga da ANA (captação em Apolônio Sales/Moxotó) da SEMARH-AL para a CASAL
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Atualmente, a ANA outorgou o direito de uso de recursos hídricos captados no rio São Francisco (Reservatório Apolônio Sales/Moxotó) ao Estado de Alagoas por intermédio da SEMARH-AL, atual gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Uma vez transferida a gestão do Canal para a CASAL, entende-se que a outorga também deverá ser transferida, ainda que permaneça nos mesmos moldes, isto é, "outorgado ao Estado de Alagoas por intermédio da CASAL", desobrigando a SEMARH-AL nessa etapa da gestão e operação e garantindo à CASAL o total controle sobre a captação. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos seguirá sendo calculada e efetivada da mesma forma, como apresentado na modelagem econômica mostrada no Produto 6, com a responsabilização da CASAL pelo pagamento, como titular da outorga.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir o controle da CASAL sobre a captação, transferindo à Companhia a responsabilidade pelo pagamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do rio São Francisco (Reservatório Apolônio Sales/Moxotó)	Regulamentar a situação da outorga pelo uso dos recursos hídricos do rio São Francisco que abastecem o Canal	SEMARH-AL/CASAL/ANA
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação de outorga em nome da CASAL		
DOCUMENTOS		
Minuta de Resolução ou Outorga transferindo a outorga atual (alterando ou revogando a Resolução ANA nº 660/2010 e a Outorga ANA nº 174/2022) da SEMARH-AL para a CASAL.		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.6 – Ficha da Ação 1.5

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.5	Promover alteração na atuação da CASAL
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Essa ação se justifica pela necessidade da alteração do escopo de atuação da CASAL, para incluir a prestação do serviço de adução de água bruta via Canal Adutor do Sertão Alagoano, como parte do processo de legitimação da implementação do Modelo de Gestão proposto. Atualmente, o Estatuto Social, em seu Art. 4º, define que o objeto social da CASAL é " o abastecimento d'água e o esgotamento sanitário em todo o Estado de Alagoas", detalhando a atuação em suas alíneas. O mesmo Estatuto estabelece em seu Art. 36 que compete à Diretoria Colegiada da CASAL, dentre outros, deliberar sobre alterações na estrutura organizacional da Sociedade (à exceção da Presidência e das Vice-Presidências) não havendo, dessa forma, necessidade de edição de lei para modificar o conteúdo das leis estaduais de criação da CASAL (Leis Estaduais nº 2.491/1962 e nº 2.557/1963).		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir segurança jurídica para atuação da CASAL na prestação do serviço de adução de água bruta via Canal Adutor do Sertão Alagoano	Incluir a prestação de serviço de adução de água bruta via Canal Adutor do Sertão Alagoano no escopo de atuação da CASAL	Diretoria Colegiada da CASAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Aprovação de Estatuto Social que contemple as mudanças em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária		
DOCUMENTOS		
Minuta de Deliberação da CASAL com alterações no Estatuto Social		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.7 – Ficha da Ação 1.6

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.6	Criar Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Similarmente à Ação 1.5, é necessária uma alteração na estrutura organizacional da CASAL para que a incorporação do serviço de adução de água bruta seja satisfatoriamente executada no âmbito operacional. Um dos motivos para a CASAL ter sido a alternativa selecionada para assumir a gestão é a menor dificuldade da transição desse serviço para a empresa, mas ainda assim, é importante esclarecer que os serviços atualmente prestados pela Companhia, apesar de similares, não são idênticos ao serviço de adução de água bruta, que merece atenção especial. Entende-se que a melhor maneira de realizar essa incorporação é criando uma seção exclusiva para o Canal no organograma da CASAL. O Modelo de Gestão propõe a criação de uma Superintendência específica para o Canal Adutor do Sertão Alagoano, vinculada à Vice-Presidência Operacional, evitando o acúmulo de funções e facilitando as tomadas de decisão diretamente relacionadas ao Canal. Essa Superintendência contaria com duas gerências: a Gerência de Planejamento, Operação e Manutenção e a Gerência Comercial, Administrativa e Financeira.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir a qualidade da prestação do serviço de adução de água bruta por meio da designação de repartição (Superintendência) específica para sua gestão e execução	Alterar o organograma da CASAL, incluindo a Superintendência do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Diretoria Colegiada da CASAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Aprovação de Estatuto Social que contemple as mudanças em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária e publicação de Resolução (RD) que altere o organograma		
DOCUMENTOS		
Minuta de Deliberação da CASAL com alterações no Estatuto Social Minuta de Resolução para alteração no Organograma (RD nº 19/2021)		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.8 – Ficha da Ação 1.7

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.7	Criar Comitê Estratégico e Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Dada a natureza e o porte do Canal Adutor do Sertão Alagoano, entende-se que é necessário promover uma gestão da forma mais descentralizada e participativa possível, tendo em vista a quantidade de atores envolvidos na dinâmica do serviço e do empreendimento. Nesse sentido, optou-se por indicar a criação de um Comitê Estratégico e de um Conselho Consultivo. O Comitê Estratégico será composto por um número reduzido a quatro membros vinculados às Secretarias Estaduais e um membro vinculado à CASAL, e terá como competências a elaboração do Planejamento Estratégico do Canal e a aprovação do Plano de Gestão Anual. Estes instrumentos terão os seguintes eixos de atuação: operação e manutenção da infraestrutura hídrica; monitoramento quantitativo e qualitativo das águas do Canal; gestão participativa; apoio a ações de desenvolvimento rural da área de influência; e sustentabilidade econômico-financeira. O Conselho Consultivo será composto por dez membros representantes de órgãos e instituições envolvidas na dinâmica do Canal, como Secretarias Estaduais, Associações de Municípios, Associações de Usuários e sociedade civil organizada, e terá como competência a discussão de questões relativas ao Canal, como indicadores de avaliação da gestão, diretrizes para o Plano de Gestão Anual e Plano Operativo Anual.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Estimular a gestão descentralizada e participativa do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Criar o Comitê Estratégico e o Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano e nomear seus membros	Governo do Estado
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação de Decreto Estadual criando o Comitê Estratégico e o Conselho Consultivo		
DOCUMENTOS		
Minuta de Decreto Estadual (ou instrumento normativo pertinente publicado pelo Estado) criando o Comitê Estratégico e o Conselho Consultivo (Apêndice V)		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.9 – Ficha da Ação 1.9

LINHA DE AÇÃO	1	Jurídico-Institucional
AÇÃO	1.9	Elaborar regimento interno do Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Após a criação do Conselho Consultivo, como indicado na Ação 1.9, faz-se necessária a elaboração do seu regimento interno, estabelecendo suas funções e obrigações, bem como aspectos logísticos e administrativos.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Estabelecer as diretrizes da atuação do Conselho Consultivo e seus aspectos normativos visando a garantir a promoção de uma gestão descentralizada e participativa	Regulamentar a atuação do Conselho Consultivo	Conselho Consultivo
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação do regimento interno do Conselho Consultivo		
DOCUMENTOS		
Minuta de regimento interno do Conselho Consultivo		

Fonte: HIDROBR (2022)

5.1.2 Linha de Ação Operacional

Tabela 5.10 – Ficha da Ação 2.1

LINHA DE AÇÃO	2	Operacional
AÇÃO	2.1	Fazer inventário patrimonial detalhado do Canal Adutor do Sertão Alagoano
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Um inventário patrimonial pode ser entendido como uma ferramenta de controle, pois a partir de uma lista detalhada dos bens de um empreendimento é possível identificar os principais ativos imobilizados e garante confiabilidade nos ajustes contábeis e em projeções econômicas de planejamento estratégico. Além disso, para que a transição da gestão proposta corra da forma mais segura possível no âmbito jurídico-institucional, o inventário é imprescindível, pois irá delimitar claramente os ativos do "empreendimento Canal Adutor do Sertão Alagoano" que serão administrados e operados pela entidade gestora (seja ela qual for). Nesse sentido, estabeleceu-se a SEMARH-AL como a responsável primária, por ser a atual entidade gestora, mas entende-se que a participação da CASAL nesse processo é importante para agilizar a implementação do modelo, uma vez transferida o encargo da AO&M do Canal.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Identificar os ativos imobilizados relacionados ao empreendimento Canal Adutor do Sertão Alagoano	Elaborar o inventário patrimonial detalhado do Canal Adutor do Sertão Alagoano	SEMARH-AL/CASAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Inventário patrimonial finalizado		
DOCUMENTOS		
Inventário Patrimonial Detalhado do Canal Adutor do Sertão Alagoano		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.11 – Ficha da Ação 2.2

LINHA DE AÇÃO	2	Operacional
AÇÃO	2.2	Realizar os investimentos prévios para adequação do Canal à operação
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Para que o modelo de gestão seja implementado, entende-se que a operadora atual (Governo do Estado de Alagoas na figura da SEMARH-AL) deve realizar investimentos para adequação da infraestrutura, que atualmente está com funcionamento deficitário, conforme levantado no Produto 2, para que a nova operadora (CASAL) assuma a gestão em condições satisfatórias de operação. Esses investimentos denominados "prévios" foram listados e considerados na modelagem econômica apresentada no Produto 6, e são reproduzidos a seguir: 1. Reparo de motobombas; 2. Aquisição de 1 conjunto motobomba; 3. Cercamento do Canal; 4. Restauração das estradas de serviço; e 5. Reparo eletromecânico de comportas. Incluem-se nesses investimentos (designados como não onerosos para a nova operadora) a construção dos 100 km restantes do Canal, com a ressalva de que este investimento pode ser realizado já com a nova gestão em andamento.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Readequar a infraestrutura do Canal para que a nova operadora assuma a gestão em condições de prestar o serviço de adução de água bruta de maneira satisfatória	Executar todos os investimentos prévios anteriormente ao início da operação pela CASAL	SEMARH-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Adequação da infraestrutura do Canal para operação satisfatória		
DOCUMENTOS		
Editais, projetos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e contratos licitados relacionados a cada investimento		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.12 – Ficha da Ação 2.3

LINHA DE AÇÃO	2 Operacional	
AÇÃO	2.3 Definir estrutura tarifária	
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
A partir do entendimento de que o Canal Adutor do Sertão Alagoano é uma infraestrutura hídrica destinada à prestação do serviço de adução de água bruta, como apresentado na Ação 1.1, é necessário estabelecer a tarifa a ser cobrada dos usuários referentes a esse serviço, vinculada ao produto ofertado, isto é, o volume de água bruta disponibilizado ao usuário e consumido por ele, na forma preço por volume (R\$/m³). A modelagem econômica apresentada no Produto 6 deste trabalho estabeleceu uma tarifa média que garante a sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento, a partir dos dados disponíveis. Contudo, a tarifa média é o primeiro passo na definição da estrutura tarifária, que deve considerar, por sua vez, as diferenças entre os usos e usuários que recebem água bruta por meio do Canal, levando em consideração a capacidade de pagamento, disposição a pagar e modicidade tarifária, entre outros aspectos. O Produto 7 deste trabalho apresenta uma estrutura tarifária construída a partir da modelagem econômica citada, que pode inclusive ser adotada para o horizonte de planejamento, mas, entende-se que essa responsabilidade é da Agência Reguladora (a exemplo do que ocorre no setor de saneamento), uma vez implementado o modelo de gestão. A estrutura tarifária deve, inclusive, ser revisada periodicamente, atualizando preços praticados e até mesmo alterando as categorias de usuários, caso se faça necessário.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Estabelecer as tarifas pela prestação do serviço de adução de água bruta de modo a garantir a sustentabilidade econômica do empreendimento, respeitando o princípio da modicidade tarifária e a capacidade de pagamento.	Definir oficialmente a estrutura tarifária do Canal Adutor do Sertão Alagoano e a periodicidade das suas revisões	ARSAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação de Resolução ARSAL com a definição da Estrutura Tarifária		
DOCUMENTOS		
Resolução ARSAL com a definição da estrutura tarifária Nota Técnica com a elaboração da estrutura tarifária (APÊNDICE VI)		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.13 – Ficha da Ação 2.4

LINHA DE AÇÃO	2	Operacional
AÇÃO	2.4	Estabelecer normatização geral (usos e usuários, serviços, contabilidade regulatória)
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
A partir da proposta apresentada no Produto 6, a CASAL irá assumir a AO&M do Canal Adutor do Sertão Alagoano, adicionando o serviço de adução e fornecimento de água bruta ao seu portfólio. Isso significa que todos os aspectos relacionados à essa dinâmica devem ser normatizados e regulamentados. Alguns exemplos são: 1. Modelo de contrato de prestação de serviço de adução e fornecimento de água bruta entre CASAL e usuário (CASAL); 2. Definição e detalhamento do escopo do serviço de adução e fornecimento de água bruta (CASAL); 3. Definição de indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta (Ação 2.7) (ARSAL); 4. Definição da contabilidade regulatória (ARSAL); 5. Entre outros.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir estabilidade jurídica e institucional à CASAL para realizar a prestação do serviço de adução e fornecimento de água bruta	Publicar Resoluções abrangendo a normatização geral	ARSAL/CASAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação das Resoluções abrangendo a normatização geral		
DOCUMENTOS		
Resoluções dos respectivos responsáveis (CASAL/ARSAL) por cada aspecto da normatização geral		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.14 – Ficha da Ação 2.5

LINHA DE AÇÃO	2	Operacional
AÇÃO	2.5	Autorização do operador para captação dos usuários no Canal
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Na configuração atual, a SEMARH-AL concedeu outorgas de direito de uso de recursos hídricos para os usuários do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Uma vez realizada a transferência da gestão, a CASAL deverá conceder uma autorização provisória aos usuários atuais (que possuem outorga) até que seja regularizada a situação do empreendimento no âmbito jurídico (definição do serviço de prestação de água bruta, parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas) para que se dê início ao processo de assinatura de contratos de prestação de serviço de adução de água bruta com cada usuário. Nesse ínterim, a autorização irá permitir aos usuários a continuidade da captação que já realizam.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Resguardar os usuários atualmente outorgados para captar água no Canal Adutor do Sertão Alagoano durante o período de transição e implementação do modelo, por meio de autorização para dar sequência às respectivas captações	Publicar autorização para captação dos outorgados até a finalização do processo de assinatura de contrato de prestação de serviço de adução de água bruta	CASAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação de autorização para captação dos usuários atuais no Canal		
DOCUMENTOS		
Autorização do operador para captação dos usuários no Canal		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.15 – Ficha da Ação 2.6

LINHA DE AÇÃO	2	Operacional
AÇÃO	2.6	Implementar cobrança (contratos de fornecimento de água bruta)
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Na sequência da Ação 2.5, deve-se dar início ao processo de regularização dos atuais usuários para o modelo de gestão proposto, isto é, a assinatura de contrato de prestação de serviço de adução de água bruta entre a CASAL e cada usuário, para que a tarifa sobre o serviço possa ser arrecadada. No momento da implantação dessa Ação, é necessário que os investimentos prévios (Ação 2.2) já tenham sido realizados, principalmente no que tange à macro e micromedição, etapas cruciais para o cálculo da tarifa de cada usuário.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Criar o ambiente legal adequado para que se possa realizar o serviço de adução de água bruta, em que a operadora fornece água bruta para o usuário e recebe dele a contraprestação pecuniária, isto é, a tarifa	Assinar contrato de prestação de serviço de adução e fornecimento de água bruta com todos os atuais usuários outorgados do Canal	CASAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Contratos de prestação de serviço de adução e fornecimento de água bruta assinados		
DOCUMENTOS		
Contratos de prestação de serviço de adução e fornecimento de água bruta		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.16 – Ficha da Ação 2.7

LINHA DE AÇÃO	2	Operacional
AÇÃO	2.7	Definir indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Com vistas a garantir a qualidade e a eficiência da prestação do serviço de adução de água bruta, propõe-se a elaboração de indicadores de avaliação, a partir dos exemplos estudados no Produto 4 - Modelos de Referência. A principal referência foi o PISF, que conta com um ente regulador na sua estrutura de gestão e informações sobre a implementação de indicadores focados na avaliação da prestação do serviço. No presente trabalho, foi elaborada uma Nota Técnica com uma breve análise sobre os indicadores do PISF e uma proposta inicial para indicadores a serem adotados, no âmbito do Canal Adutor do Sertão Alagoano, contemplando cinco indicadores técnico-operacionais, dois indicadores econômico-financeiros e 1 (um) indicador de acesso à informação, que deverão ser acompanhados e fiscalizados pela Agência Reguladora.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Canal	Definir indicadores e publicar Resolução	ARSAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação de Resolução ARSAL com a definição dos indicadores adotados		
DOCUMENTOS		
Nota Técnica com estudo e proposta de indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta (APÊNDICE VII) Resolução ARSAL com a definição dos indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta para o Canal Adutor do Sertão Alagoano		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.17 – Ficha da Ação 2.8

LINHA DE AÇÃO	2	Operacional
AÇÃO	2.8	Construção do Sistema de Informações do Canal Adutor do Sertão Alagoano - SINCASA
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Na etapa de diagnóstico, contemplada no Produto 2 deste trabalho, detectou-se a ausência de informações e dados sistematizados sobre o Canal Adutor do Sertão Alagoano, havendo segmentação entre as diversas instituições relacionadas ao Canal, bem como informações incompletas e desatualizadas. Esta Ação pretende superar este obstáculo, centralizando em um sistema da operadora todas as informações obtidas nas etapas anteriores (inventário patrimonial, contratos de prestação de serviço e investimentos realizados, por exemplo), além do conteúdo previsto para divulgação que foi proposto no Produto 5 deste trabalho, como os indicadores de avaliação da prestação do serviço (Ação 2.7), características físicas da região de influência, dados infraestruturais do Canal, entre outros. Este sistema pode funcionar tanto como um instrumento da gestão interna, à medida que deverá ser alimentado e revisado periodicamente com as principais informações, como também uma ferramenta de divulgação, auxiliando no monitoramento da gestão do Canal e apresentando para a população um panorama do funcionamento do empreendimento e da prestação do serviço de água bruta.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Centralizar os dados e informações relacionadas ao Canal na operadora por meio de um sistema eletrônico de informações que sirva de instrumento de gestão interna e ferramenta de divulgação	Estruturar e publicar o Sistema de Informações do Canal Adutor do Sertão Alagoano (SINCASA)	CASAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação do Sistema de Informações do Canal Adutor do Sertão Alagoano - SINCASA		
DOCUMENTOS		
Banco de dados das captações/contratos/usuários		

Fonte: HIDROBR (2022)

5.1.3 Linha de Ação Desenvolvimento Regional

Tabela 5.18 – Ficha da Ação 3.1

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.1	Zoneamento agroecológico da AID e da AII do Canal em escala compatível (1:5000 ou 1:1000)
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Segundo a Embrapa, "o Zoneamento Agroecológico é um instrumento técnico-científico construído a partir do conhecimento das potencialidades e vulnerabilidades ambientais de determinada região, especialmente do comportamento e das características do clima, do solo, da vegetação, da geomorfologia, e com foco na aptidão das terras para uso agrícola". Tendo em vista que, apesar de ser destinado a usos múltiplos, o Canal Adutor do Sertão Alagoano foi concebido visando ao desenvolvimento do potencial hidroagrícola da sua área de influência, o Zoneamento Agroecológico da Área de Influência Direta (AID) e da Área de Influência Indireta (AII) do Canal, em escala adequada, é de suma importância para identificar regiões com o maior potencial para receber projetos rentáveis de aproveitamento hidroagrícola (como Perímetros de Irrigação) e assim garantir que a infraestrutura não seja subutilizada e se torne ociosa, consolidando, dessa forma, sua viabilidade econômica. Além disso, é importante ressaltar que o estudo acerca do potencial hidroagrícola da região foi feito no âmbito do Estudo de Viabilidade do Canal, elaborado em 2003 pela CODEVASF. Esse longo intervalo deixa explícita a necessidade de um Zoneamento Agroecológico atualizado que determine se os projetos de desenvolvimento hidroagrícola concebidos há quase 20 anos ainda têm validade.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Determinar o potencial hidroagrícola das AID e AII do Canal, cotejando os resultados com os estudos elaborados em 2003, analisando o impacto dos usos já instalados e a viabilidade dos projetos de irrigação previstos	Realizar e publicar o Zoneamento Agroecológico da AID e da AII do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Governo do Estado/SEAGRI-AL UFAL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação do Relatório de Zoneamento Agroecológico da AID e da AII do Canal Adutor do Sertão Alagoano		
DOCUMENTOS		
Relatório de Zoneamento Agroecológico da AID e da AII do Canal Adutor do Sertão Alagoano		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.19 – Ficha da Ação 3.2

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.2	Estudo de avaliação de limites e possibilidades de criação de ramais secundários e terciários do Canal em função do potencial da área agroecológica e pedológica
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
A partir do Zoneamento Agroecológico das AID e AII do Canal Adutor do Sertão Alagoano, é possível realizar um estudo de avaliação sobre limites e possibilidades da criação de ramais do Canal, com o intuito de expandir sua área de influência, possibilitando e incentivando a entrada de novos usuários, como forma de fomento ao desenvolvimento regional aliada à sustentabilidade econômica do Canal por meio do aumento da base de usuários.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Fornecer subsídios para planejamento de expansão da área de atuação do Canal	Realizar estudo de avaliação sobre ramais do Canal	Governo do Estado/SEAGRI-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação do estudo de avaliação sobre ramais do Canal		
DOCUMENTOS		
Relatório de estudo de avaliação sobre ramais do Canal		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.20 - Ficha da Ação 3.3

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.3	Articulação para promoção e garantia de assistência técnica aos pequenos irrigantes
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
A ausência de um planejamento regional do desenvolvimento estimulou o estabelecimento desordenado de usuários na parte já construída do Canal, a partir de captações não registradas, sem medição ou tarifação, conforme exposto no Produto 2 deste trabalho. À medida que ocorra a implementação do modelo de gestão, os pequenos usuários que utilizam a água bruta para agricultura deverão ser incluídos no processo via contratos de prestação de serviço de adução e fornecimento de água bruta e estarão sujeitos ao pagamento de tarifa. Para evitar a evasão destes usuários e garantir um correto manejo e uso do solo, o poder público deverá promover a assistência técnica aos pequenos irrigantes para incentivar a permanência e uso do serviço de adução de água bruta, de forma a aumentar a eficiência de suas produções, garantir sua capacidade de pagamento e a disposição a pagar suficientes e assim promover o desenvolvimento regional.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir a inclusão dos usuários (pequenos irrigantes) já existentes e promover o desenvolvimento regional por meio da assistência técnica de agricultura e irrigação	Fomentar projetos em andamento (MIPAs, por exemplo) e executar novos projetos de assistência técnica a pequenos irrigantes usuários do Canal	Governo do Estado/SEAGRI-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Ação contínua		
DOCUMENTOS		
-		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.21 – Ficha da Ação 3.4

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.4	Ações para viabilização de recursos para construção da Fase 2 (100km restantes)
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Como foi apresentado no Produto 2, o Estudo de Viabilidade do Canal Adutor do Sertão Alagoano, elaborado em 2003 pela CODEVASF, demonstrou que o maior potencial para instalação de perímetros irrigados era próximo ao final de sua extensão de projeto, tendo sido projetada, neste mesmo estudo, a maior parte da vazão de oferta para essa região. Sendo assim, a construção do Canal deve ser finalizada para que todo o potencial de uso da infraestrutura e potencial hidroagrícola da região possam ser utilizados, justificando o investimento e garantindo a sustentabilidade econômica do empreendimento.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir que a região de maior potencial hidroagrícola seja atendida pelo Canal por meio da Fase 2 de construção e desenvolvida a partir da disponibilidade hídrica instalada	Licitar as obras de construção da Fase 2	Governo do Estado/SEINFRA-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Licitação da construção da Fase 2 publicada (União)		
DOCUMENTOS		
-		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.22 – Ficha da Ação 3.5

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.5	Ações para atração de interessados em produzir (agricultura/indústria) tendo água como insumo importante
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
O panorama atual, levantado no Produto 2, demonstra que os usos preponderantes, abastecimento de água e irrigação, estão próximos entre si (de acordo com os cadastros) e de que a CASAL é a maior usuária individual. Essa situação, justificada pelo menor potencial agrícola da Fase 1 de construção (0-150km) e da instalação desordenada de usuários devido à ausência de um plano de desenvolvimento regional e de instalação de projetos de irrigação, configura uma base de usuários desfavorável para o modelo de gestão proposto, na qual a operadora é a maior usuária da infraestrutura e os pequenos irrigantes pagarão tarifas menores compatíveis com sua capacidade de pagamento. Dessa forma, é importante que esforços sejam direcionados no sentido de atrair atividades produtivas de médio e grande porte, que utilizem água bruta como insumo, para a área de influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano, introduzindo-as na base de usuários pagantes e estimular o desenvolvimento regional por meio da geração de emprego e renda.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Aumentar a base de usuários pagantes de médio e grande porte, fomentando o desenvolvimento regional	Executar programas e projetos de incentivo à instalação de atividades produtivas na área de influência do Canal, utilizando-se da sua água bruta	Governo do Estado/SEPLAG-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Ação contínua		
DOCUMENTOS		
Programas e projetos de incentivo à instalação de atividades produtivas na área de influência do Canal		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.23 – Ficha da Ação 3.6

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.6	Ações para viabilização dos perímetros irrigados
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Esta Ação se presta a dar continuidade (ou início) ao que foi previsto no Estudo de Viabilidade do Canal Adutor do Sertão Alagoano, elaborado em 2003 pela CODEVASF, em relação aos projetos de irrigação que deveriam ter sido instalados na área de influência do Canal ao longo de sua extensão. Segundo este Estudo, todas as demandas de irrigação deveriam ter sido instaladas por meio de perímetros irrigados, evitando captações individuais de pequeno porte como é observado atualmente. A organização dos usuários em perímetros de irrigação facilita a dinâmica da prestação do serviço, ao passo que a operadora terá que gerir menos contratos de usuários, que serão os perímetros, e as vazões/volumes de água bruta serão maiores, possibilitando um ganho de escala na operação. Do lado dos usuários, a organização em perímetros permite uma maior capacidade de pagamento e disposição a pagar, além de outros benefícios como a facilidade para realizar ações de assistência técnica, maior proteção aos usuários irrigantes e maior segurança para produzir e comercializar, como foi visto no exemplo do DINC, apresentado no Produto 4 deste trabalho. Dessa forma, é de grande importância que os perímetros sejam organizados e instalados, principalmente na Fase 2 da construção, podendo ser desenvolvido paralelamente à obra, para permitir sua instalação imediata quando a infraestrutura for entregue. É possível também estudar a possibilidade de organização dos usuários já instalados em perímetros irrigados, fortalecendo ainda mais a operação do Canal e estimulando o desenvolvimento da produção agrícola na região.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Estabelecer e fortalecer a atividade hidroagrícola na área de influência do Canal, estimulando o desenvolvimento regional	Instalar perímetros de irrigação na área de influência do Canal	Governo do Estado/SEINFRA-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Ação contínua		
DOCUMENTOS		
Estudos de viabilidade e projetos executivos de Perímetros Irrigados		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.24 – Ficha da Ação 3.7

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.7	Ações para incentivar elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional por parte do estado
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Como levantado no Produto 2, a construção da Fase 1 do Canal não foi acompanhada pela instalação dos seus "sistemas derivados" (projetos públicos de irrigação, sistemas de abastecimento para pequenas comunidades, entre outros), como denominou o Estudo de Viabilidade do Canal Adutor do Sertão Alagoano, elaborado em 2003 pela CODEVASF. Dessa forma, a demanda atual do Canal foi instalada de forma difusa e de pequeno porte (à exceção da CASAL), configurando um cenário de subutilização da infraestrutura. Importante citar que ainda faltam 100 quilômetros de construção, onde estarão concentradas as maiores demandas, de acordo com o planejamento inicial. Por isso, a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Regional que abarque as Ações anteriores e outros aspectos importantes, de forma integrada à gestão do Canal, é necessária visando à consolidar o aproveitamento da disponibilidade hídrica proporcionada pela construção da infraestrutura, isto é, a água trazida pelo Canal para a região do Sertão/Agreste deve ser um fator de estímulo ao desenvolvimento de atividades produtivas e geração de emprego e renda, e este desenvolvimento deve ser capaz de custear a operação do Canal por meio dos usuários que pagam a tarifa pelo serviço de adução de água bruta, estabelecendo uma dinâmica de sinergia que justifique o empreendimento.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Usufruir da infraestrutura do Canal para utilizar a água como vetor de desenvolvimento na região, garantindo a contrapartida dos usuários que viabilizem e justifiquem o investimento	Elaborar Plano de Desenvolvimento Regional da Área de Influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano	Governo do Estado/SEPLAG-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Publicação do Plano de Desenvolvimento Regional da Área de Influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano		
DOCUMENTOS		
Plano de Desenvolvimento Regional da Área de Influência do Canal Adutor do Sertão Alagoano		

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 5.25 – Ficha da Ação 3.8

LINHA DE AÇÃO	3	Desenvolvimento Regional
AÇÃO	3.8	Ações para garantir a sustentabilidade ambiental do Canal e empreendimentos relacionados, nas áreas de influência direta e indireta
CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA		
Considerando o crescimento da operação do Canal Adutor do Sertão Alagoano a partir das ações de desenvolvimento regional e a possibilidade da entrada de novos usuários de diferentes setores, é importante que o aspecto da sustentabilidade ambiental seja considerado, evitando que a construção e operação do Canal se torne um agente de alto impacto ambiental. Esta Ação pode ser considerada uma iniciativa de programa de sustentabilidade ambiental, pois deverá ser destrinchada em diferentes projetos que atinjam todos os níveis do Canal, desde à prestação do serviço até os usos e usuários, com prazos diferentes e um caráter contínuo. A garantia da sustentabilidade ambiental deve acompanhar o empreendimento durante todo o horizonte de planejamento.		
OBJETIVOS	META	RESPONSÁVEL DIRETO
Garantir a sustentabilidade ambiental na prestação do serviço de adução e fornecimento de água bruta e das atividades/empreendimentos usuários do serviço/Canal	Elaborar estudos de diagnóstico e parâmetros de sustentabilidade ambiental aplicados ao Canal e usuários	Governo do Estado/SEMARH-AL
MARCO FINAL DE CUMPRIMENTO		
Ação contínua		
DOCUMENTOS		
-		

Fonte: HIDROBR (2022)

5.2 DOCUMENTOS AUXILIARES PARA AÇÕES SELECIONADAS

Como mencionado, cada ficha de ação apresenta um campo destinado aos documentos que devem ser produzidos como resultados das ações. Visando à celeridade do processo de implementação do Modelo, foram selecionadas algumas ações para elaboração de seus documentos resultantes apresentados no item 5.1. As ações escolhidas foram:

- Ação 1.2 – Transferir gestão à CASAL;
- Ação 1.3 – Definir e oficializar órgão regulador;
- Ação 1.7 – Criar Comitê Estratégico e o Conselho Consultivo do Canal Adutor do Sertão Alagoano;
- Ação 2.3 – Definir estrutura tarifária;
- Ação 2.7 – Definir indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta.

Para as ações da Linha Jurídico-Institucional (1.2, 1.3, e 1.7), foram elaboradas minutas dos documentos necessários à execução dessas ações. No caso da ação 1.2, foram elaborados uma minuta de contrato de concessão do serviço de adução de água bruta, entre a CASAL e o Estado de Alagoas, e um parecer de dispensa de licitação para o processo de transferência da gestão; para a ação 1.3 foram elaboradas uma minuta de Lei que altera a Lei de Criação da ARSAL e uma minuta de Decreto Estadual para alteração da Lei Delegada nº 47/2015; e para a ação 1.7, foi elaborada uma minuta de Decreto Estadual, instrumento indicado para a criação de órgãos colegiados como o Comitê Estratégico e o Conselho Consultivo.

Para a ação 2.3, optou-se pela elaboração de uma Nota Técnica que apresenta uma proposta de estrutura tarifária, abordando valores específicos para cada categoria de usuário definida a partir do cálculo da tarifa média. A Nota Técnica também explicita a necessidade de subsídios à operação do Canal nos primeiros ciclos tarifários, visto

que a base usuária atual é composta majoritariamente por pequenos irrigantes. Com essa análise, são apresentados possíveis mecanismos de subsídios que podem ser adotados para levar a operação à sustentabilidade.

De forma similar, para a ação 2.7, foi elaborada uma Nota Técnica que fornece subsídios ao ente regulador para a definição dos indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Canal, uma vez que o documento resultante da ação deverá ser uma Resolução da ARSAL (Agência Reguladora proposta) definindo esses indicadores.

Os documentos auxiliares para as ações selecionadas encontram-se nos Apêndices do presente relatório, organizados da seguinte forma:

- APÊNDICE I – Minuta de Contrato de Concessão entre SEMARH-AL e CASAL;
- APÊNDICE II – Parecer de Dispensa de Licitação da Contratação da CASAL pelo Estado de Alagoas como operadora do Canal do Sertão Alagoano;
- APÊNDICE III – Minuta de Lei Estadual que Altera Lei de Criação da ARSAL e dispõe sobre dispositivos regulatórios complementares;
- APÊNDICE IV – Minuta de Decreto de Alteração da Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015;
- APÊNDICE V – Minuta de Decreto de Criação do Conselho Consultivo e do Comitê Estratégico do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano;
- APÊNDICE VI – Nota Técnica: Estrutura Tarifária e Estratégias para Financiamento do Canal;
- APÊNDICE VII – Nota Técnica: Indicadores de Avaliação da Prestação do Serviço de Adução de Água Bruta, no âmbito do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho, intitulado “Manual de Operações do Plano – MOP” teve como objetivo detalhar as ações necessárias para efetiva implementação do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano proposto, contribuindo para a transparência das proposições realizadas no Plano.

Baseando-se na metodologia aplicada, destaca-se a importância da elaboração das fichas das ações necessárias para que a implementação do Modelo de Gestão ocorra de maneira satisfatória e transparente. As fichas contemplaram aspectos relevantes como o responsável direto por cada ação, bem como seus objetivos e metas, orientando e acelerando, dessa forma, o processo de execução do Modelo proposto. Com essas informações e proposições, o acompanhamento, pelos interessados e atores envolvidos com o contexto do Canal, das ações para implementação do Modelo é facilitado.

Após o detalhamento das fichas, algumas ações foram selecionadas para elaboração de minutas dos documentos necessários para sua realização. Com isso, foi possível exemplificar o conteúdo necessário e acelerar o processo de elaboração para os gestores responsáveis, abrangendo aspectos e alterações relevantes como a transferência da gestão do Canal Adutor e a regulação, bem como mecanismos de descentralização, participação e controle social, por meio da minuta do Decreto Estadual de criação do Comitê Estratégico e do Conselho Consultivo.

Além disso, a elaboração das Notas Técnicas referentes à estrutura tarifária e aos indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta serão ferramentas importantes para a realização das principais ações do ente regulador. Tendo em vista a inexistência de cobrança pelo serviço prestado, no âmbito do Canal Adutor do Sertão Alagoano, bem como a falta de definição e regulamentação na legislação do serviço de adução de água bruta por meio de infraestrutura hídrica, as Notas Técnicas representam um subsídio relevante para a gestão do Canal e para todo o setor.

Por fim, ressalta-se que o MOP consiste em uma importante etapa para orientar e acelerar o processo de implementação do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, tendo em vista as definições e subsídios formulados e apresentados pelas fichas das ações, pelas minutas de documentos necessários para execução do plano e pelas notas técnicas.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA PEIXE VIVO, Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo. Anexo I – Termo de Referência do Ato Convocatório nº. 033/2020, Contrato de Gestão nº. 14/ANA/2010. **Contratação de empresa especializada para elaboração de proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.** Novembro/2020.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



8 APÊNDICES

8.1 APÊNDICE I – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ENTRE SEMARH-AL E CASAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DE ALAGOAS – SEMARH, COM INTERVENIÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS – ARSAL, E A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL, NA FORMA ABAIXO:

CONSIDERANDO a situação atual da gestão dos recursos hídricos no Estado de Alagoas.

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a sustentabilidade financeira, operacional e socioeconômica ao Sistema de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, com vistas a viabilizar a gestão e distribuição de água bruta de forma efetiva e, conseqüentemente, garantir o seu uso múltiplo, racional e sustentável em benefício da sociedade alagoana.

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, VIII e IX da Lei nº Estadual nº 5.965, de 10 de novembro de 1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e Institui o Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos.

CONSIDERANDO que a **SEMARH** é o órgão da administração direta do Governo do Estado de Alagoas criada pela Lei Estadual com a finalidade de implantar e coordenar as políticas de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado.

CONSIDERANDO que a **CASAL** é a sociedade de economia mista criada pela Lei Estadual n.º 2.491/62 no Estado de Alagoas para responder pela construção, exploração e manutenção dos sistemas de abastecimento d'água e esgotamento sanitário dos centros populacionais e sua principal atividade econômica é a captação, tratamento e distribuição de água.

CONSIDERANDO que a **ARSAL** é responsável pela fiscalização das concessionárias e permissionárias nas áreas de energia elétrica, gás canalizado, transporte intermunicipal, saneamento e aquelas resultados de delegação do poder público, conforme consta do Art. 48, §1º do Decreto nº 520, de 22 de janeiro de 2002, com vistas a garantir a qualidade dos serviços públicos prestados e o equilíbrio econômico-financeiro, e que, por força do Art. 9º, VI da Lei Estadual nº 6.267, de 20 de setembro de 2001, pode fiscalizar os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de concessão de serviços públicos pertinentes.

O Estado de Alagoas, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DE ALAGOS – SEMARH**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.626.198/0001-01, com sede na Avenida General Luiz de França Albuquerque, s/nº - Jacarecica - CEP 57.038-640 - Maceió- AL, representada pelo Secretário de Estado, o Sr. _____, inscrito no CPF sob o nº _____, nomeado pelo Decreto nº _____, publicado no DOE/AL de _____, doravante denominada **CONCEDENTE**; com interveniência da **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS – ARSAL**, doravante denominada **INTERVENIENTE ANUENTE**; e a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL**, sociedade de economia mista, com sede na Rua Barão de Atalaia, nº 200, Centro, Maceió/AL, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 12.294.708/0001-81, doravante denominada simplesmente **CONCESSIONÁRIA**, neste ato representado na forma da legislação,

por seu Diretor Presidente, _____, brasileiro, _____, portador do CPF de n.º _____, e por seu Vice-Presidente, _____, brasileiro, _____, portador do CPF de n.º _____, nos termos dos seus atos constitutivos e obedecidas as disposições da Lei Federal n.º 11.079/2004, na Lei Federal n.º 8.987/1995, Lei Federal n.º 8.666/1993, na Lei Estadual n.º 6.972, de 07 de agosto de 2008, e na Lei Estadual n.º 7.081, de 30 de julho de 2009, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto contratação de serviços técnicos necessários para a prestação do SERVIÇO DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, podendo incluir a disponibilização de infraestrutura, no âmbito do Canal Adutor do Sertão Alagoano, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Modelagem - SEMARH), Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado, em razão de interesse público devidamente justificado, até o limite legal de 35 (trinta e cinco) anos.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA QUARTA – FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O presente Contrato de Concessão deverá ser executado fielmente pela **CONCESSIONÁRIA**, em conformidade com as cláusulas avençadas, bem como regulamentos e legislações aplicáveis à espécie, tendo sempre em vista o interesse público na obtenção do serviço adequado.

Parágrafo Primeiro

Por serviço adequado entende-se o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade na sua prestação, modicidade das tarifas e cortesia.

Parágrafo Segundo

A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço, na medida das necessidades dos usuários.

Parágrafo Terceiro

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Parágrafo Quarto

Em razão da especificidade e complexidade técnica dos serviços concedidos, estes serão prestados conforme normas técnicas a serem propostas pela **CONCESSIONÁRIA** e validadas pela **INTERVENIENTE ANUENTE**, valendo-se de padrões e dispositivos atualmente adotados para a prestação dos mesmos serviços em outros estados da Federação ou por empresas estrangeiras de prestação dos serviços de adução de água bruta.

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

A **INTERVENIENTE ANUENTE** fixará as tarifas dos serviços de gestão de recursos hídricos cobrados pela **CONCESSIONÁRIA** dos usuários, separados por segmentos, de forma a remunerar o capital investido e a cobrir todas as despesas realizadas para a prestação dos serviços a cada segmento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos,

encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Para fins de cálculo da remuneração do capital investido, os investimentos compreenderão todos os ativos da empresa utilizados, direta e indiretamente, na exploração dos serviços, incluídas as obras em andamento, que deverão ser capitalizadas com base em seus custos históricos acrescidos da correção monetária, com os encargos decorrentes dos recursos financeiros de terceiros e de remuneração do capital próprio aplicado durante a fase de construção, este à mesma taxa considerada para os investimentos da empresa.

Parágrafo Terceiro

A **SEMARH** está de acordo com a necessidade de adoção da tarifa adequada à remuneração do serviço, inclusive quanto ao seu correto e tempestivo estabelecimento, reajuste e revisão, estando ciente ainda da contundência dos efeitos inflacionários e dos problemas e perdas que esses fatores, em conjunto ou separadamente, podem causar à **CONCESSIONÁRIA**.

Parágrafo Quarto

A tarifa será revisada na periodicidade legalmente autorizada e sob tutela da **INTERVENIENTE ANUENTE**, levando-se em consideração as projeções dos volumes de água fornecidos e os respectivos investimentos.

Parágrafo Quinto

A tarifa também deverá ser revista, com chancela da **INTERVENIENTE ANUENTE**, quando e se ocorrerem causas que ponham em risco o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma e prazos necessários a evitar prejuízos com a defasagem tarifária.

Parágrafo Sexto

A **CONCESSIONÁRIA** poderá, no caso de grandes usuários, de utilizações específicas ou de clientes com regime de consumo especial, assim definidos

conjuntamente com a **SEMARH** e a **INTERVENIENTE ANUENTE**, celebrar contratos fixando condições diferenciadas de fornecimento, de garantias, de atendimento e de tarifas.

Parágrafo Sétimo

A tarifa poderá conter um adicional para formação de reserva tendo em vista a modernização e ampliação do sistema, desde que previamente anuído pela **INTERVENIENTE ANUENTE**.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A **INTERVENIENTE ANUENTE** exercerá, em caráter permanente e com auxílio da **SEMARH**, a fiscalização da Concessão, com vistas ao perfeito cumprimento do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro

A fiscalização será exercida com amplos poderes junto à **CONCESSIONÁRIA** para a verificação de sua administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros.

Parágrafo Segundo

A **INTERVENIENTE ANUENTE** deverá notificar a **CONCESSIONÁRIA** de quaisquer irregularidades porventura apuradas, concedendo-lhe prazo compatível para que sejam sanadas.

Parágrafo Terceiro

O exercício da fiscalização pela **INTERVENIENTE ANUENTE** não exclui ou reduz a responsabilidade da **CONCESSIONÁRIA** na execução do presente Contrato de Concessão.

Parágrafo Quarto

No exercício da fiscalização, a **INTERVENIENTE ANUENTE** cobrará da **CONCESSIONÁRIA** 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do benefício econômico

anual auferido pela **CONCESSIONÁRIA** a título de taxa de fiscalização de serviços públicos sob regime regulatório.

CLÁUSULA SÉTIMA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

A **SEMARH** e a **CONCESSIONÁRIA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços com participação da **INTERVENIENTE ANUENTE**.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONCESSIONÁRIA** a cada período de 12 (doze) meses.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa da **SEMARH** juntamente com a **INTERVENIENTE ANUENTE** ou mediante solicitação da **CONCESSIONÁRIA**, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, respeitando-se o seguinte:

I. a **CONCESSIONÁRIA** deverá formular à **SEMARH** e **INTERVENIENTE ANUENTE** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, a **CONCESSIONÁRIA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos

unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, a **SEMARH** e a **INTERVENIENTE ANUENTE** poderão convocar a **CONCESSIONÁRIA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo à **CONCESSIONÁRIA** apresentar as informações solicitadas pela **SEMARH** e **INTERVENIENTE ANUENTE**.

Parágrafo Quarto

A **CONCESSIONÁRIA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

- I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, a **CONCESSIONÁRIA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;
- II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, a **CONCESSIONÁRIA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
- III. a **SEMARH** e a **INTERVENIENTE ANUENTE** deverão analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONCESSIONÁRIA** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério da **SEMARH**, enquanto a **CONCESSIONÁRIA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
- IV. caso a **CONCESSIONÁRIA** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrem em vigor, constituem obrigações da **CONCESSIONÁRIA**:

- I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela **SEMARH** ou pela **INTERVENIENTE ANUENTE**;
- II. comunicar a imposição, a si ou, se for o caso, a qualquer consorciada, de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a **SEMARH**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;
- III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;
- IV. reparar todos os danos e prejuízos causados à **SEMARH** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;
- V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo a **SEMARH** ou a **INTERVENIENTE ANUENTE**, a qualquer momento, exigir da **CONCESSIONÁRIA** a comprovação de sua regularidade;
- VI. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;
- VII. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pela **SEMARH** e pela **INTERVENIENTE ANUENTE**, para a adequada execução do Contrato;
- VIII. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com a **SEMARH**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONCESSIONÁRIA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;
- IX. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais,

patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face da **SEMARH**, por acusação da espécie, podendo a **CONCESSIONÁRIA** ser instado a intervir no processo;

X. apresentar ao Gestor do Contrato a garantia de execução contratual, observado o prazo e as condições previstas na Cláusula de Garantia Contratual deste Instrumento.

CLÁUSULA NONA – CONDOTA ÉTICA DA CONCESSIONÁRIA E DA SEMARH

A **CONCESSIONÁRIA** e a **SEMARH** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONCESSIONÁRIA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou ligado a **SEMARH** ou a **INTERVENIENTE ANUENTE**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

III. observar o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Alagoas, instituído pela Lei Estadual nº 6.754, de 1º de agosto de 2006, no que tange a conduta compatível com seus preceitos e com os princípios da moral

individual, social e funcional; e

IV. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

A **SEMARH** e a **INTERVENIENTE ANUENTE** recomendam, à **CONCESSIONÁRIA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONCESSIONÁRIA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato à **SEMARH** ou à **INTERVENIENTE ANUENTE**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da **SEMARH** ou da **INTERVENIENTE ANUENTE**, bem como da legislação vigente podem ser denunciados ao Sistema de Informações ao Cidadão (SIC) da Controladoria-Geral do Estado de Alagoas através dos seguintes canais: página na *internet* (______); correio (______); e telefone (______).

CLÁUSULA DÉCIMA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONCESSIONÁRIA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

- I. cumprir as diretrizes e normas necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas da **SEMARH**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações sigilosas:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato; e

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações.

IV. entregar à **SEMARH**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA SEMARH

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **SEMARH**:

I. designar, como Gestor do Contrato _____, que atualmente exerce a função de____, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

II. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, _____, que atualmente exerce a função de_____;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONCESSIONÁRIA**;

IV. colocar à disposição da **CONCESSIONÁRIA** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

V. comunicar à **CONCESSIONÁRIA**, por escrito:

- a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
- b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONCESSIONÁRIA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
- c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrem em vigor, constituem obrigações da **CONCESSIONÁRIA**:

- I. realizar os investimentos necessários à prestação do serviço concedido de forma a atender a demanda, nos prazos e quantitativos cujos estudos e viabilidade econômica justifiquem a rentabilidade dos investimentos realizados, garantindo sempre a segurança e a justa retribuição do capital investido;
- II. prestar serviço adequado na forma prevista neste Contrato e nas normas técnicas aplicáveis;
- III. cobrar tarifas na forma fixada neste Contrato e segundo parâmetros definidos pela **INTERVENIENTE ANUENTE**;
- IV. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
- V. usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como promover desapropriações e constituir servidões de áreas declaradas de utilidade pública pelo Estado para prestação dos serviços previstos neste Contrato;
- VI. prestar contas da gestão do serviço à **SEMARH** e à **INTERVENIENTE ANUENTE** na forma e periodicidade determinadas;
- VII. zelar pela integridade dos bens vinculados a prestação dos serviços, bem como segurá-los adequadamente; e
- VIII. permitir livre acesso da fiscalização pela **INTERVENIENTE ANUENTE**, em

57

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



qualquer época, às obras e instalações compreendidas na Concessão, bem assim aos registros contábeis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONCESSIONÁRIA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

Para os efeitos desta Cláusula, também se entende por cessão de contrato, a associação formal ou informal, permanente ou provisória, tal como a constituição de consórcio não autorizado pela **SEMARH**, que implique encarregar terceiros da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É admitida a subcontratação de parcela do objeto deste Contrato, condicionada aos seguintes requisitos:

- I. aquiescência prévia da **SEMARH**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação; e
- II. atendimento de todas as condições contratuais e requisitos para a subcontratação, cabendo à **CONCESSIONÁRIA** apresentar, sempre que solicitado pela **SEMARH** ou pela **INTERVENIENTE ANUENTE**, os respectivos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro

Caso a **CONCESSIONÁRIA** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante a **SEMARH** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pela **SEMARH** ou pela **INTERVENIENTE ANUENTE**, ou ainda de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONCESSIONÁRIA** ficará sujeito às seguintes penalidades:

- I. advertência;
- II. multa, apurada de acordo com a gravidade da infração;
- III. intervenção, mediante instauração de procedimento administrativo, para assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento deste Contrato e das normas regulamentares e legais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONCESSIONÁRIA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONCESSIONÁRIA** poderá interpor o recurso cabível.

Parágrafo Terceiro

A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pela **SEMARH**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto

A multa aplicada à **CONCESSIONÁRIA** e os prejuízos causados à **SEMARH** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

- I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
- II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete suas condições essenciais.

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

- I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
- II. na ausência de liberação, por parte da **SEMARH**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
- III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita da **SEMARH**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
- IV. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
- V. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato; e
- VI. em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do Contrato, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado.

Parágrafo Primeiro

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:

Anexo I - Termo de Referência - SEMARH

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

É competente o foro da Cidade de Maceió/AL para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Alagoas, _____ de _____ de
_____.

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DE ALAGOS – SEMARH**

CONCESSIONÁRIA

CASAL

INTERVENIENTE ANUENTE

ARSAL

Testemunhas:

Nome/CPF:

Nome/CPF:

8.2 APÊNDICE II – MINUTA DE PARECER DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA CASAL PELO ESTADO DE ALAGOAS COMO OPERADORA DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

PARECER JURÍDICO

Dispensa de Licitação nº ____/202__

Direito Administrativo. Licitação.
Concessão. Sociedade de Economia
Mista do Estado. Dispensa.
Possibilidade.

I – RELATÓRIO

A HIDROBR – Soluções Integradas firmou com a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) o Contrato nº. 006/2021, vinculado ao Contrato de Gestão nº. 028/ANA/2020, para a “Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano”, em conformidade com o Ato Convocatório nº. 033/2020.

O objetivo da contratação é a elaboração de proposta do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, para que seja um instrumento de planejamento integrado e participativo com vistas a assegurar a sustentabilidade financeira, operacional e socioeconômica ao longo da área de influência direta do empreendimento, oferecendo ferramentas que permitam gerir a distribuição de água bruta de forma efetiva, garantindo o seu uso múltiplo, racional e sustentável, em benefício da sociedade alagoana.

No âmbito da sobredita contratação foi prevista a elaboração de 8 (oito) produtos, a saber:

64

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Produto 1 – Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho: contendo o Planejamento Estratégico das Ações e Definição das Bases do Trabalho;

Produto 2 – Diagnóstico: apresentação da avaliação da atual estrutura organizacional do Estado de Alagoas; avaliação institucional das principais instituições envolvidas com o empreendimento do Canal do Sertão Alagoano; caracterização do Canal, seus usos e usuários, dentre outros aspectos;

Produto 3 – Cenários e Prognósticos: apresentação dos Cenários e dos Prognósticos considerados e estudados;

Produto 4 – Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano: apresentação dos Modelos de Referência de gestão estudados;

Produto 5 – Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social para Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano: apresentação da proposta para o Plano de Comunicação e Mecanismos de Controle Social do Canal do Sertão Alagoano e apresentação dos resultados da Primeira Oficina;

Produto 6 – Modelagem do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano: apresentação dos Modelos de Gestão definidos, tanto o Modelo de Gestão Institucional como o Modelo de Gestão Financeira, com o detalhamento de cada um, bem como apresentação dos resultados da Segunda Oficina – referente ao presente documento;

Produto 7 – Manual de Operações do Plano: apresentação do Manual de Operações do Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, contendo o detalhamento das estratégias e ações necessárias para a efetiva implementação do Plano;

Produto 8 – Relatório Final: apresentação do Relatório Final, contendo o resumo de todo o trabalho, recomendações e conclusões para o Plano de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Em decorrência da definição dos modelos de gestão do Canal contemplados no Produto 6 supracitado, surgiu como melhor opção atual para a operação dos empreendimentos vinculados à gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano a outorga ou concessão do Estado de Alagoas a uma sociedade de economia mista estadual já vocacionada, a Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL-AL.

Imperioso destacar que a modelagem foi pensada a partir dos conteúdos pelos produtos anteriores – Diagnóstico, Cenários e Prognósticos e Modelos de Referência. Relativo à contribuição desses produtos, tem-se que o Diagnóstico apresentou os principais entraves na gestão atual do Canal, imprescindíveis de serem contemplados na modelagem; os Cenários e Prognósticos apontaram a percepção inicial do horizonte de planejamento, visando à sustentabilidade a longo prazo; e os Modelos de Referência forneceram subsídios a partir de outras experiências similares, que permitem fazer uma análise comparativa.

Nesse sentido, o modelo jurídico-institucional definido, além de identificar a estrutura organizacional dos atores-chave, suas responsabilidades e inter-relações, também promoveu a identificação das atividades e responsabilidades da entidade gestora e os instrumentos de gestão necessários para a administração, operação e manutenção do empreendimento.

Dessa forma, em se considerando a definição pela concessão à Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, tanto este parecer como a respectiva minuta de Contrato de Concessão entre Estado de Alagoas e CASAL integram o sobredito Produto 7, enquanto indicações de ações necessárias para a efetivação da modelagem jurídico-institucional considerada como a mais adequada atualmente.

Este é o sucinto relatório, ao que se passa a opinar.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, cumpre ressaltar que, quando se trata de dispensa, não se quer dizer que a Administração tudo pode fazer. Pelo contrário, a contratação direta deve, outrossim, submeter-se a um procedimento administrativo, no qual deve ficar consubstanciado os pressupostos de fato e direito que motivam a dispensa respectiva.

Nesse passo, estabelece o art. 24, VIII, da Lei nº 8666/93:

*É dispensável a licitação (...) para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou **serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.** (Grifos meus)*

Portanto, percebe-se que o dispositivo acima transcrito traz os requisitos que devem ser observados para que qualquer ente da Administração Direta contrate com dispensa de licitação entidade que integre a Administração Indireta.

Com efeito, uma primeira questão a ser aqui enfrentada é a possibilidade de contratação direta fundamentada no inciso retro quando a entidade contratada integra outra órbita administrativa. Isso porque, no caso em análise, tem-se de um lado o Estado de Alagoas, representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH e, do outro, a Companhia de Saneamento de Alagoas, sociedade de economia mista controlada pelo mesmo Estado de Alagoas. Nesse sentido, tem-se os ensinamentos de Marçal Justen Filho:

*A interpretação do dispositivo sempre apresenta dificuldade relacionada com contratações entre entidades integrantes de distintas órbitas federativas. A redação do dispositivo alude explicitamente a ‘pessoa jurídica de direito público’, que **contrataria entidade integrante da Administração Pública, criada para o fim específico de desempenhar as atividades objeto do contrato.** A dúvida relaciona-se com a possibilidade de pessoa de direito público contratar entidade integrante de outra órbita administrativa. Assim, um Estado poderia contratar, sem licitação, uma entidade integrante da Administração Pública Federal? A resposta é positiva e deriva da identidade jurídica entre a entidade e o sujeito que a instituiu.” (FILHO, pag. 359, 2012). (Grifos meus)*

Ou seja, quando se trata de dispensa de licitação, não existe muita discussão sobre sua possibilidade quando se trata de órgão da administração direta contratar com dispensa de licitação entidade da administração indireta.

Destarte, resta evidente que em nenhum momento o dispositivo autoriza a dita contratação direta, no sentido de restringir que a contratação seja feita, tão-só, entre entidades integrantes da mesma órbita administrativa da pessoa jurídica de direito público.

Dessa forma, cita-se a seguinte jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SAÚDE PÚBLICA - PRIORIDADE.

1)- A dispensa de licitação conforme dispõe o inciso VIII do artigo 24 da Lei nº 8666/93, dar-se-á tanto na horizontal, ou seja, no âmbito do mesmo governo, como na vertical, ou seja, entre órgãos e/ou entidades da União, Estados e Municípios. 2)- Apesar das disposições da Lei de Licitações, deve-se levar em conta o bem estar social, a saúde e a educação da população, que não podem ficar sujeitos a formalidades exageradas, capazes de comprometer o fornecimento de tais serviços públicos, máxime se existem mecanismos para fiscalizar os agentes públicos quando assim agirem (Processo: MS 10895 AP Relator(a): Desembargador LUIZ CARLOS; Julgamento: 04/03/1996; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO; Publicação no DOE N.º 1314 de Sexta, 10 de Maio de 1996)

A Constituição Federal de 1988 legitima a criação de empresas estatais, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, com vistas à exploração direta de atividade econômica pelo Estado, desde que necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (Art. 173).

Nessa linha, as estatais são reguladas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, para exploração de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos (Art. 1º).

Assim, mister explanar que a Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL é uma entidade criada pela Lei Estadual nº 2.491, de 1º de dezembro de 1962, com

personalidade jurídica de sociedade de economia mista, integrante, poranto, da Administração Indireta do Estado de Alagoas. Nesse ínterim, tem por fim prestar serviços públicos relacionados à construção e à exploração de redes de abastecimento de água e saneamento.

Dessa maneira, percebe-se que a CASAL foi criada com o fim alinhado ao objeto de contratação pretendido, de modo que representa para o Estado de Alagoas a entidade que já presta serviços públicos relacionados aos recursos hídricos para a sua população. Além do mais, foi criada em data anterior a vigência da Lei nº 8.666/93, conforme exige o inciso VIII do art. 24 da referida lei, haja vista ser a Lei Estadual nº 2.491 de 1º de dezembro de 1962.

Ser prestadora de serviços é um ponto crucial para a justificação da contratação da CASAL. Nessa esteira, para corroborar o entendimento de que a contratação entre a Administração Direta e entidades a ela vinculadas somente pode ser feita desde que estas sejam prestadoras de serviço público, traz-se a seguinte jurisprudência do TCU:

*Apenas as entidades que prestam **serviços públicos de suporte à Administração Pública, criadas para esse fim específico**, podem ser contratadas com dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso VIII, da Lei 8666/93. (AC -6931-43/09-1 Sessão: 01/12/09 Grupo: I Classe: VI Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues – Fiscalização.) (Grifos meus)*

Outro ponto que merece atenção está no §1º do Art. 14 da Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que estabelece que o Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da União.

Acresce a isso o disposto no § 1º do Art. 38 do Projeto de Lei nº 4.546/21, que objetiva instituir a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, regulamentando a exploração e a prestação dos serviços hídricos no Brasil, ao estabelecer que

A celebração de contratos de concessão ou permissão de serviços hídricos decorrentes de infraestrutura hídrica ou de blocos de infraestruturas hídricas de propriedade do Poder Público será precedida pela obtenção, pelo Poder Público concedente, da outorga

de direito de uso dos recursos hídricos prevista no inciso III do caput do art. 5º da Lei nº 9.433, de 1997.

Nesse ponto, necessário esclarecer que de acordo com o Art. 30 da Lei Delegada n.º 43, de 28 de julho de 2007, a CASAL está vinculada à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura (sic), não à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH. Ocorre que a SEMARH foi criada em 1999 por meio da Lei Estadual n.º 6.126, de 16 de dezembro de 1999, com a finalidade de formular, definir, propor, coordenar e executar a política de recursos hídricos global no Estado de Alagoas (Art. 1º). Nesse desiderato, compete à SEMARH, por força de lei

I – definir, implantar, coordenar e gerir o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

II – outorgar o Direito de Uso de Recursos Hídricos, regulamentar e fiscalizar a utilização no âmbito de sua competência;

III – implantar e gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos;

IV – aplicar os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos;

V – promover a integração de gestão de Recursos Hídricos com a gestão ambiental;

VI – realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;

VII – observar e por em prática a legislação ambiental, federal e estadual, de modo compatível e integrado com a política e o gerenciamento de Recursos Hídricos. (ALAGOAS, 1999, Art. 3º)

O dispositivo legal acima evidencia certa centralização da Política Estadual de Recursos Hídricos na SEMARH, que de forma mais atenuada irá se articular horizontalmente e verticalmente, como está prescrito nos parágrafos 1º e 2º do Art. 3º da lei sobredita, *in verbis*:

§ 1º - A outorga de direito de uso dos recursos hídricos e a integração com a gestão ambiental serão providas em comum acordo com o órgão estadual do meio ambiente.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Recursos Hídricos se articulará com os municípios, no sentido de promover a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do

solo e de meio ambiente com as polícias federal e estadual de Recursos Hídricos.

Não bastasse, por força da Outorga ANA n.º 174, de 9 de fevereiro de 2022, foi renovada por 20 anos a outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União emitida à SEMARH. Por essa razão, se por um lado se tem a CASAL como eventual concessionária da modelagem jurídico-institucional definida, do outro tem-se a SEMARH, representando a Administração Pública Direta do Estado de Alagoas.

Ademais, no caso da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, que contempla prestação de serviços a usuários mediante cobrança de tarifas ou preços públicos, justifica-se a transferência do serviço à CASAL, por se enquadrar numa atuação estatal no domínio econômico nos moldes do Art. 173 da Constituição Federal de 1988 sobredito.

Não à toa que o Estatuto Social da CASAL, de 2018, prevê dentre suas competências seminais a arrecadação das importâncias devidas pela prestação de serviços e a proposição de tarifas aos órgãos competentes, bem como seu reajustamento periódico.

Nesse ponto, interessante apontar a parte final do inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93, que requer que o preço contratado esteja compatível com o praticado no mercado. Nessa linha, sugere-se juntar em momento oportuno aos autos do eventual processo administrativo de dispensa de licitação, uma pesquisa de preço, de forma a referendar o valor pelo qual a CASAL presta serviços e será contratada, valor este que muito provavelmente se encontrará em consonância ou até abaixo do praticado no mercado.

Por fim, imperioso ressaltar que as hipóteses de dispensa representam para a Administração a possibilidade de uma melhor contratação, isto é, que a contratação direta acarretará uma maior vantagem à Administração do que caso fosse realizada a licitação.

Logo, resta evidente que a escolha da edilidade, pela CASAL, está devidamente motivada pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, assim como o princípio da moralidade, uma vez que, diante de tantos subornos que ocorrem em matéria de concurso público, deve-se respaldar a escolha por uma entidade da mais alta envergadura como a Companhia de Saneamento de Alagoas.

Por todo o exposto, frente aos dispositivos legais retro mencionados, com esboço nos princípios do interesse público, da moralidade e da legalidade, opina este advogado pela contratação direta da CASAL para gerir o Canal Adutor do Sertão Alagoano, nos termos do inciso VIII do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

É o Parecer.

III – CONCLUSÃO

É o parecer.

Paulo Sérgio Mendes César

OAB/MG 128.667

8.3 APÊNDICE III – MINUTA DE LEI ESTADUAL QUE ALTERA LEI DE CRIAÇÃO DA ARSAL E DISPÕE SOBRE DISPOSITIVOS REGULATÓRIOS COMPLEMENTARES



ESTADO DE ALAGOAS

GABINETE DO GOVERNADOR

LEI Nº XXXXX, DE XXX DE XXXX DE 202X.

Altera a Lei Estadual nº 6.267, de 20 de setembro de 2001, e dispõe sobre dispositivos regulatórios complementares.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS:

Faço saber que o Poder Legislativo Estadual e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DAS ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 6.267, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001

Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Lei Estadual nº 6.267, de 20 de setembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

I - o art. 9º:

" Art. 9º Compete ainda à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas - ARSAL:

I - zelar pelo fiel cumprimento da legislação, dos contratos de concessão e termos de permissão de serviços públicos sob a sua competência regulatória, podendo, para

tanto, determinar diligências junto ao poder concedente e entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações;

II - implementar as diretrizes estabelecidas pelo poder concedente em relação à concessão e permissão de serviços sujeitos à competência da ARSAL;

III - mediar e dirimir, em âmbito administrativo, conflitos entre o poder concedente, entidades reguladas e usuários;

IV - promover, organizar e homologar licitações para outorga de outorgar concessões e permissões de serviços públicos, quando o poder concedente delegar à ARSAL tal atribuição por meio de instrumento específico, e sempre em obediência à legislação vigente;

V - celebrar, por delegação dos poderes competentes, contratos de concessão e permissão de serviços públicos e emitir autorizações de serviços públicos onde couber;

VI - fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros ou ainda na condição de interveniente-anuente, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos contratos de concessão e termos de permissão de serviços públicos, fornecendo as orientações necessárias à adequada prestação dos serviços e aplicando, se for o caso, diretamente as sanções cabíveis, entre as quais, suspensão temporária de participação em licitações, intervenção administrativa e extinção da concessão ou permissão, em conformidade com a regulamentação desta Lei, e demais normas legais e pactuadas;

VII - incentivar a competitividade nos diversos setores sujeitos à sua regulação;

VIII - prestar consultoria técnica relativamente aos contratos de concessões e termos de permissões, mediante solicitação do poder concedente;

IX - após a devida autorização do Executivo, contratar com entidades públicas ou privadas serviços técnicos, vistorias, estudos e auditorias, bem como celebrar

convênios necessários ao exercício das atividades de sua competência, respeitada a legislação pertinente;

X - sugerir critérios para o estabelecimento, ajuste, revisão e aprovação de tarifas dos serviços públicos delegados, em consonância com as normas legais e pactuadas, assim como analisar e emitir pareceres sobre propostas de legislação e normas que digam respeito à regulação e controle dos serviços públicos regulados e controlados pela ARSAL;

XI - elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado mediante decreto do Chefe do Poder Executivo, que deverá, inclusive, estabelecer os procedimentos para a realização de audiências públicas, encaminhamento de reclamações, emissão de decisões administrativas e respectivos procedimentos recursais;

XII - assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades aplicáveis às entidades reguladas conforme previsão legal ou pactuada;

XIII - dar publicidade às suas decisões;

XIV - expedir resoluções, instruções, normas e procedimentos técnicos nos limites de sua competência, inclusive fixando prazos para cumprimento de obrigações por parte das entidades reguladas;

XV - elaborar regras de ética aplicáveis à ARSAL, aos seus Diretores e demais servidores, independentemente do regime de contratação;

XVI - atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários, reprimindo infrações, compondo e arbitrando conflitos de interesses, e promovendo a coordenação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor;

XVII - manter atualizados sistemas de informação sobre serviços regulados, visando a elaboração de estudos para assegurar a sua maior eficiência e apoiar e subsidiar decisões sobre o setor;

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



XVIII - acompanhar e auditar o desempenho técnico e econômico-financeiro dos prestadores de serviço, visando assegurar a capacidade financeira dessas instituições e a garantia da prestação dos serviços concedidos ou permitidos;

XIX - elaborar relatório anual de suas atividades, nele destacando o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo poder concedente e das políticas setoriais, enviando-o ao Governador do Estado, à Assembleia Legislativa e à SEPLAN; e

XX - praticar outros atos relacionados com sua finalidade." (NR)

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES REGULATÓRIAS COMPLEMENTARES

Art. 2º As empresas e entidades prestadoras de serviços públicos ou privados, regulados, controlados e fiscalizados pela ARSAL, que venham a incorrer em alguma infração à Lei, ao regulamento, ao contrato e a outras normas pertinentes, ou ainda, que não cumpram adequadamente as ordens, instruções, portaria e resoluções da referida Agência, serão objeto das sanções previstas nesta Lei e sua regulamentação, sem prejuízo daquelas de natureza civil e penal, aplicáveis.

I - a prestação de serviços públicos e de atividades privadas de interesse público regulados pela ARSAL, somente é permitida às pessoas físicas e jurídicas que detenham a titularidade da concessão, permissão ou autorização expedida pelo poder público concedente. O prestador desses serviços sem a devida titularidade incorre em infração sujeita às penalidades previstas nesta lei e em sua regulamentação.

II - para infrações no contexto dos serviços públicos de gestão dos recursos hídricos, além das cominações previstas na regulamentação estabelecida pela ARSAL, serão aplicadas as sanções, em função da natureza da infração.

III - a prestação de serviços públicos ou privados, regulados pela ARSAL no que concerne a gestão dos recursos hídricos, exercido por pessoa física ou jurídica, sem a devida titularidade expedida pela ARSAL estará sujeita às penalidades de multa; e

IV - para penalidades no contexto dos serviços públicos de gestão dos recursos hídricos serão aplicados os dispositivos e sanções a serem regulamentadas pela ARSAL.

§ 1º Na fixação do valor das multas será considerada a gravidade da infração como também os danos e prejuízos dela resultantes para a fiscalização da Agência Reguladora, para o serviço de gestão dos recursos hídricos e para os usuários, e a vantagem auferida pelo infrator.

§ 2º Ocorrendo a reincidência de infração de igual natureza, dentro do período de 12 (doze) meses, proceder-se-á aplicação de acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no valor da penalidade.

Art. 3º Quando do exercício das atividades de fiscalização e controle, os agentes e técnicos de fiscalização, mediante exibição da credencial, exercerão os poderes de polícia administrativa nos termos desta Lei, regulamentos e normas expedidas pela ARSAL, tendo acesso a qualquer bem ou instalação que diga respeito aos serviços delegados, regulados pela ARSAL.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, ____ de _____ 202_; ____ da Emancipação Política e ____º da República.

XXXX
Governador

8.4 APÊNDICE IV – MINUTA DE DECRETO DE ALTERAÇÃO DA LEI DELEGADA Nº 47, DE 10 DE AGOSTO DE 2015



ESTADO DE ALAGOAS

GABINETE DO GOVERNADOR

DECRETO Nº XXXXX, DE XXX DE XXXX DE 202X.

Dá nova redação ao Art. 42 da Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, que institui o Modelo de Gestão da Administração Pública Estadual do Poder Executivo, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do art. 107 da Constituição Estadual,

Considerando o disposto no art. 84, inciso VI, alíneas a e b, da Constituição da República, com a redação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001; e

Considerando a necessidade de adequação da estrutura administrativa da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado – ARSAL para o cumprimento de suas atividades finalistas,

DECRETA:

Art. 1º O Art. 42 da Lei Delegada nº 47, de 10 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas – ARSAL é integrada por:

I – Órgãos Colegiados:

a) Conselho Diretor.

II – Gestão Estratégica:

a) Gabinete do Diretor-Presidente;

b) Diretoria do Conselho Executivo de Regulação;

c) Chefia de Gabinete;

d) Coordenadoria Jurídica;

e) Assessoria de Governança e Transparência;

f) Assessoria de Comunicação; e

g) Ouvidoria.

III – Gestão de Estado:

a) Assessoria Executiva de Gestão Interna:

1. Supervisão Executiva Administrativa:

1.1. Assessoria Técnica de Controle do Consumo Interno.

2. Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade;

3. Assessoria Técnica Executiva de Valorização de Pessoas; e

4. Assessoria Técnica Executiva de Tecnologia da Informação.

IV – Gestão Finalística:

- a) Gerência de Regulação de Energia Elétrica;
- b) Gerência de Regulação de Saneamento e de Recursos Hídricos;
- c) Gerência de Regulação de Gás Natural;
- d) Gerência de Regulação de Transporte; e
- e) Gerência de Regulação de Tarifas.

Art. 2º As alterações da estrutura administrativa objeto deste Decreto não implicarão aumento de despesa.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, , ____ de _____ 202_; ____ da Emancipação Política e ____º da República.

XXXX

Governador

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



8.5 APÊNDICE V – MINUTA DE DECRETO DE CRIAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO E DO COMITÊ ESTRATÉGICO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO



ESTADO DE ALAGOAS

GABINETE DO GOVERNADOR

DECRETO Nº XXXXX, DE XXX DE XXXX DE 202X.

Dispõe sobre a Criação do Conselho Consultivo e do Comitê Estratégico do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art. 107 da Constituição Estadual;

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 40.183, de 14 de abril de 2015, estabeleceu que cabe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídrico - SEMARH a responsabilidade pela administração do Canal Adutor do Sertão Alagoano, devendo, dentre outras atribuições, proceder à análise, autorização e cobrança pelo uso da água do Canal Adutor do Sertão Alagoano;

Considerando que é indispensável incentivar o conhecimento e compreensão dos recursos hídricos em todos os níveis, a fim de melhorar o aproveitamento, gestão e proteção, promovendo sua utilização mais eficaz, equitativa e sustentável;

Considerando que a gestão do Canal deve ser descentralizada e participativa, contemplando mecanismos de participação e controle social; e

Considerando a necessidade de disciplinamento do modelo de gestão operacional do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

DECRETA:

Art. 1º Ficam instituídos o Conselho Consultivo e o Comitê Estratégico do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano.

§1º O Conselho Consultivo é órgão colegiado com natureza permanente e consultiva, e funcionará como um mecanismo de participação e controle social.

§2º O Comitê Estratégico é órgão colegiado com natureza permanente e deliberativa.

Art. 2º O Conselho Consultivo tem por finalidade estudar, propor e opinar a respeito das questões relacionadas à gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano quanto à instituição de medidas a serem tomadas para o desenvolvimento do empreendimento.

Art. 3º São atribuições do Conselho Consultivo do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano:

I - promover articulações para identificação de mecanismos que possibilitem a obtenção de recursos e demais meios para a execução das ações na área de abrangência do Canal Adutor do Sertão Alagoano que envolvam o uso da água;

II - auxiliar na organização e definição de pautas do Fórum de Participação Anual do Canal Adutor do Sertão Alagoano;

III - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelo Comitê Estratégico do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH-AL) ou pelos setores representativos dos usuários;

IV - discutir questões relativas ao Canal Adutor, incluídas as relacionadas aos indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta e às diretrizes para o Plano de Gestão Anual; e

V - fomentar a integração e participação entre o Poder Público, os usuários e as comunidades envolvidas na gestão do Canal Adutor.

§1º As competências do Conselho Consultivo, bem como seu funcionamento deverão constar em seu regimento interno e no estatuto da operadora do Canal do Sertão Alagoano.

§2º O Conselho, mediante deliberação e justificadamente, poderá constituir câmaras técnicas, em caráter permanente ou temporário.

Art. 4º O Conselho Consultivo será composto por 24 (vinte e quatro) representações institucionais, titulares e suplentes, dos órgãos e entidades públicas do Estado de Alagoas e das instituições da sociedade civil, todos com destacada pertinência temática ao contexto do empreendimento, ficando assim constituído:

I - Poder Público:

- a) 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL);
- b) 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (SEAGRI-AL);
- c) 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AL);
- d) 2 (dois) representantes, titular e suplente, do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas (IMA-AL); e
- e) 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL).

II - Sociedade Civil:

- a) 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA);
- b) 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano (AGECSA);

- c) 2 (dois) representantes, titular e suplente, do Colegiado Territorial do Alto Sertão de Alagoas;
- d) 2 (dois) representantes, titular e suplente, do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Sertão do São Francisco;
- e) 2 (dois) representantes, titular e suplente, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas (CREA-AL);
- f) 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL); e
- g) 2 (dois) representantes, titular e suplente, de usuários do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

§1º A Presidência do Conselho Consultivo será exercida por representante da SEMARH, que dará posse aos demais membros do Conselho.

§2º Na ausência do Presidente do Conselho, este será substituído por um representante da SEAGRI-AL, o qual assumirá todas as obrigações atinentes à Presidência do Conselho, em conformidade com o regimento interno deste Conselho.

§3º O regimento interno do Conselho Consultivo será aprovado pela maioria absoluta de seus membros.

§4º Os membros do Conselho não poderão receber remuneração de qualquer espécie pelo exercício das funções inerentes ao cargo.

Art. 5º O Comitê Estratégico tem finalidade de aprovar os planos de gestão anuais do Canal, orientando o planejamento estratégico quanto à execução dos instrumentos de gestão.

Art. 6º São atribuições do Comitê Estratégico do Sistema de Gestão do Canal Adutor:

I - elaborar o Planejamento Estratégico do Canal Adutor do Sertão Alagoano, em atenção às diretrizes do Conselho Consultivo do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano;

- II - aprovar o Plano de Gestão Anual do Canal Adutor do Sertão Alagoano, em conformidade com a legislação pertinente;
- III – acompanhar e avaliar a gestão do Canal de forma permanente, com vistas a elaborar um planejamento estratégico condizente com as necessidades;
- IV - promover articulações para identificação de mecanismos que possibilitem a obtenção de recursos e demais meios para a execução das ações na área do Canal Adutor do Sertão Alagoano que envolvam o uso da água;
- V - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelo Conselho Consultivo do Sistema de Gestão do Canal do Sertão ou pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL);
- VI - estabelecer diretrizes técnicas complementares para a gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano; e
- VII - manifestar sobre propostas encaminhadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL) e pelo Conselho Consultivo do Sistema de Gestão do Canal do Sertão Alagoano.

Art. 7º O Comitê Estratégico do Sistema de Gestão do Canal do Sertão será composto por 10 (dez) membros representantes de órgãos e entidades públicas e de instituições da sociedade civil do Estado de Alagoas, ficando assim constituído:

- I - 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-AL);
- II - 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (SEAGRI-AL);
- III - 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AL);
- IV - 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL); e

V - 2 (dois) representantes, titular e suplente, da Associação Gestora do Canal Adutor do Sertão Alagoano (AGECSA).

§1º A Presidência do Comitê será exercida por representante da SEMARH-AL, que dará posse aos demais membros do Comitê.

§2º Na ausência do Presidente do Comitê, este será substituído por um representante da SEAGRI-AL, que assumirá todas as obrigações atinentes à Presidência do Comitê.

§3º Os membros do Comitê não poderão receber remuneração de qualquer espécie pelo exercício das funções inerentes ao cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO REPÚBLICA DOS PALMARES, em Maceió, ____ de _____ 202__; ____ da Emancipação Política e ____º da República.

XXXX

Governador

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



8.6 APÊNDICE VI – NOTA TÉCNICA: ESTRUTURA TARIFÁRIA E ESTRATÉGIAS PARA FINANCIAMENTO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

1. INTRODUÇÃO

Um dos subprodutos da Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, a partir da identificação de obstáculos e da proposição de um novo arranjo institucional, foi o Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão, que identifica ações primárias necessárias para lançar as bases do Modelo no âmbito formal e para dar início à prestação do serviço de adução de água bruta via Canal Adutor. O Plano de Ações é composto por três Linhas de Ação, sendo elas:

- Jurídico-Institucional;
- Operacional;
- Desenvolvimento Regional.

Nesse sentido, a presente Nota Técnica foi elaborada para dar subsídios à definição das ações e estratégias para a garantia da sustentabilidade econômico-financeira na gestão e operação do Canal, a partir da avaliação das possibilidades de recuperação de custos por meio de cobrança de tarifa de adução pela água bruta dos usuários, complementadas por aportes públicos pelo Estado de modo a respeitar a capacidade de pagamentos dos usuários.

2. MODELOS ANALISADOS

O objetivo dessa seção é mostrar dois diferentes modelos analisados para recuperação dos custos da operação do Canal. Na primeira opção, trata-se de um modelo de fluxo de caixa descontado, com remuneração do prestador pela base de ativos líquida. Na segunda opção, toda a necessidade de recursos é repassada para

a tarifa conforme a necessidade, portanto não há que se falar em remuneração do prestador.

2.1. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO

Este é o modelo já adotado no Produto 6 para o cálculo das tarifas.

Foi considerado que a cada 5 anos são realizadas revisões tarifárias e adotada uma nova tarifa que leva em consideração a receita requerida e o mercado projetado (denominação da demanda hídrica em relação ao número de usuários) desse período.

Assim, em primeiro lugar, deve ser projetada a demanda hídrica, levando em consideração os fatores que a afetam. Os valores resultantes devem ser acrescentados das perdas para determinar o volume de água a ser considerado na tarifa.

Em segundo lugar, deve ser calculada a Receita Requerida (RR) do operador do Canal. Esta variável representa a receita que lhe será permitida recuperar em cada ano, e que deve ser suficiente para cobrir os custos de operar e manter o Canal, bem como cumprir com os serviços da dívida utilizados no financiamento dos investimentos onerosos e obter um retorno razoável pela gestão. A receita requerida é calculada conforme equação a seguir:

$$RR_t = OPEX_t + \text{Base Bruta}_t \times \text{DEP} + \text{Base Líquida}_t \times \text{taxa Rem}$$

Na qual:

RR_t : receita requerida no ano t;

$OPEX_t$: custos operacionais reconhecidos para serem remunerados pela tarifa. Incorpora os custos de Cobrança pelo Uso da Água devido à ANA, pela captação no rio São Francisco; Custos Operacionais (Mão de Obra de Manutenção e Operação, Custos de Manutenção, Veículos e Materiais de Escritório, Vigilância Terceirizada, Auditoria Independente, Reservas

Emergenciais, Custos Ambientais e Impostos); Energia Elétrica; e Inadimplência;

Base Bruta_t: representa a base de ativos bruta do operador do Canal no ano t, que surge dos investimentos realizados com recursos próprios (onerosos);

DEP: representa a taxa de depreciação dos ativos onerosos, utilizada para calcular a depreciação do exercício;

Base Líquida_t: representa a base de ativos líquida do operador do Canal no ano t, ou seja, o valor líquido de depreciação; e

taxa Rem: corresponde à taxa de remuneração do operador do Canal, em termos reais antes dos impostos.

Uma vez calculadas a RR e o mercado, efetua-se o cálculo da tarifa média para diferentes ciclos ao longo do horizonte de planejamento.

2.2. RECUPERAÇÃO TOTAL DOS CUSTOS

A principal diferença para definição das tarifas nesse modelo é a forma de cálculo da Receita Requerida. Ao invés de calcular a depreciação e remuneração da base de ativos, a Receita Requerida incorpora toda a necessidade de desembolso para a CAPEX no ano em que ele ocorre, portanto, a receita requerida é calculada como:

$$RR_t = OPEX_t + CAPEX_t$$

Na qual:

RR_t: receita requerida no ano t;

OPEX_t: custos operacionais reconhecidos para serem remunerados pela tarifa. Incorpora os custos de Cobrança pelo Uso da Água devido à ANA, pela captação no rio São Francisco; Custos Operacionais (Mão de Obra de Manutenção e Operação, Custos de Manutenção, Veículos e Materiais de

Escritório, Vigilância Terceirizada, Auditoria Independente, Reservas Emergenciais, Custos Ambientais e Impostos); Energia Elétrica; e Inadimplência;

CAPEX_t: representa a necessidade de investimentos a serem realizados em cada ano.

Uma vez calculadas a RR e o mercado (denominação da demanda hídrica em relação ao número de usuários), efetua-se o cálculo da tarifa média para diferentes ciclos ao longo do horizonte de planejamento.

2.3. DEFINIÇÃO DO MODELO A SER ADOTADO

A utilização de fluxos de caixa, formados pelos ingressos e saídas financeiras no caixa da operação ao longo de um período, constitui a técnica mais difundida para a realização de análises de viabilidade econômico-financeira. A análise de viabilidade financeira de um projeto trata de verificar se o fluxo financeiro de receitas é capaz de garantir o fluxo financeiro dos custos contidos na construção, na operação e na manutenção da infraestrutura.

No geral, todos os regimes regulatórios em concessão de serviços públicos baseiam-se em uma ideia de recuperação de custos (operacional e de investimentos) e de sustentabilidade do negócio ao longo do período de concessão.

Nessa perspectiva, destacam-se as principais características de um monopólio natural de concessão de serviço público, as que impactam diretamente na modelagem das tarifas:

- Maior prazo para recuperação de investimentos (maior prazo de maturação de investimentos);
- Custos elevados;

- O serviço é prestado a um custo mais baixo por uma única empresa (subatividade dos custos);
- Economias de escala;
- Economias de escopo;
- Economias de densidade.

No setor dos serviços públicos, a recuperação dos custos ocorre ao longo do período de concessão² e não no curto prazo, ou seja, em monopólio de serviço público como a gestão do Canal do Sertão Alagoano, o concessionário não consegue recuperar, por meio de tarifas ao consumidor, todos os custos incorridos nos primeiros anos da concessão, pois geralmente nos anos iniciais ocorrem os maiores custos da concessão, tal que, um caso hipotético que o concessionário queira recuperar seus custos nos anos iniciais por meio das tarifas, acarretará na aplicação de tarifas muito altas e totalmente inviáveis de pagamento por parte dos usuários.

Verifica-se assim que a metodologia de fluxo de caixa é a mais adequada e factível para calcular as tarifas e a gestão do negócio, devido aos seguintes motivos:

- Proporciona tarifas estáveis ao longo do ciclo tarifário e de toda a concessão:
 - Diminui a volatilidade das tarifas, gerando maior estabilidade no pagamento de fatura dos usuários;
 - Proporciona melhor capacidade de planejamento e tomada de decisão ao longo do ciclo tarifário e de toda a concessão.

² Geralmente concessões de serviços públicos duram mais de 15 anos.

- Por meio dessa metodologia, consegue-se projetar os lucros da concessão e ter uma visão sistêmica e periódica sobre as receitas, custos e investimentos, para definir onde, quando e como investir:
 - Maior transparência e previsão dos custos, das receitas, dos investimentos ao longo do horizonte de tempo da concessão;
 - Identificação das necessidades de investimentos;
 - Controle das dívidas ao longo do tempo.
- É possível comparar e analisar projetos ao longo do horizonte de tempo da concessão.

Além disso, há uma alocação de risco para o concessionário que no caso da 2ª metodologia não existe, nesse sentido todo risco da operação é alocado para o Estado e para os usuários.

Diante de todos esses fatores, na seção seguinte serão mostrados os resultados para a opção de Fluxo de Caixa Descontado.

3. RESULTADOS

A seção de resultados está dividida em três partes: (i) as categorias adotadas e as respectivas capacidades de pagamento dos usuários; (ii) os resultados da receita requerida e estrutura tarifária ao longo dos ciclos; (iii) os subsídios, a necessidade de aportes do Governo Estadual e os possíveis mecanismos para repasse desses recursos.

3.1. CATEGORIAS E CAPACIDADE DE PAGAMENTO DOS USUÁRIOS

As categorias de cobrança foram definidas de acordo com os diferentes usos de água previstos para o Canal, além disso foi incorporada uma categoria para produção agroecológica de acordo com demanda levantada nas Oficinas realizadas durante o

trabalho. Cabe ressaltar que eventuais outros usos que possam surgir, a exemplo de usos industriais, demandarão ajustes na estrutura tarifária.

Na Tabela 8.1 são mostradas as categorias utilizadas, bem como o limite utilizado como capacidade de pagamento para cada uma delas. Os limites de capacidade de pagamento foram utilizados como dados de entrada, portanto, podem ser alterados, e, os novos valores de tarifas e necessidade de aporte público serão calculados automaticamente na planilha.

Tabela 8.1 – Categorias Utilizadas, Valores Limites da Capacidade de Pagamento e Valores Adotados

Categorias	Valores Limites (R\$/m ³)	Valores Adotados (R\$/m ³)
Abastecimento Urbano	0,75	0,450
Abastecimento Rural	0,30	0,180
Pequenos Irrigantes	0,18	0,108
Produtores Agroecológicos	0,14	0,084
Demais Irrigantes	0,21	0,126

Fonte: HIDROBR (2022)

Apesar de definidos os valores limites para cada categoria, foram adotados para a construção da estrutura tarifária 60% dos valores limites, sendo assim, a terceira coluna da Tabela 8.1.

3.2. ESTRUTURA TARIFÁRIA

Para definir a estrutura tarifária, a Receita Requerida foi dividida pelos usuários de acordo com a quantidade e sua respectiva capacidade de pagamento. Caso a Receita máxima não atinja a Receita Requerida, a diferença vira uma necessidade de subsídio a ser aportado pelo Governo Estadual.

3.2.1. Tarifa Média

Os resultados a serem apresentados aqui são da S1³ adotado no Produto 6 sem geração de energia. Para simular diferentes condições basta fazer a alteração na planilha.

Na Tabela 8.2 são mostradas a Receita Requerida e a tarifa média por ciclo tarifário sem considerar o limite de capacidade de pagamento dos usuários. Observe que mesmo com o aumento da Receita Requerida para operação do Canal, a tarifa média tende a decrescer, pois há um ganho de escala com o desenvolvimento do empreendimento do Canal.

Tabela 8.2 – Receita Requerida e Tarifa Média para a S1 desconsiderando o limite de capacidade de pagamento

S1	Tarifa Média (R\$/m³)	Receita Requerida (R\$/ano)
Ano 1	0,382	13.147.384
Ano 6	0,262	19.453.023
Ano 11	0,221	26.538.049
Ano 16	0,182	33.189.945
Ano 21	0,165	43.486.273
Ano 26	0,155	60.707.536
Ano 31	0,146	71.280.346

Fonte: HIDROBR (2022)

Estrutura tarifária considerando limite de capacidade de pagamento

Na sequência (Tabela 8.3 e Tabela 8.4) são mostradas as mesmas informações com a consideração da capacidade de pagamento dos usuários e a consequente necessidade de subsídios.

³ Na realização dos produtos anteriores foram construídas Situações de demanda diferentes (denominada S1 até S5) para conferir uma maior versatilidade ao modelo econômico-financeiro.

Tabela 8.3 – Tarifa por Categoria, Tarifa Média e Subsídios em S1

Tarifa Categorias (R\$/m³)	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 16	Ano 21	Ano 26	Ano 31
Abastecimento Urbano	0,45	0,45	0,45	0,36	0,40	0,42	0,41
Abastecimento Rural	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Pequenos Irrigantes	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Produtores Agroecológicos	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Demais Irrigantes	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Tarifa Média (R\$/m³) *	0,264	0,233	0,207	0,182	0,165	0,155	0,146
Subsídios (R\$/m³)	0,118	0,029	0,014	-	-	0,000	-
Subsídios (R\$/ciclo)	23.001.819	13.197.464	8.371.643	-	-	361.905	-

Fonte: HIDROBR (2022)

Tabela 8.4 – Receita Tarifária e Subsídios por Ciclo em S1

Ciclos	Receita Tarifária (R\$/ciclo)	Subsídios (R\$/ciclo)
Ano 1	53.210.307	23.001.819
Ano 6	105.544.077	13.197.464
Ano 11	127.636.141	8.371.643
Ano 16	202.401.364	-
Ano 21	273.422.667	-
Ano 26	335.226.720	361.905
Ano 31	396.438.276	-

Fonte: HIDROBR (2022)

Adicionados os limites de capacidade de pagamento, fica evidente a redução significativa da tarifa média nos ciclos iniciais: no ciclo 1 reduz em aproximadamente 31%, no ciclo 2, 12% e no ciclo 3, 6%, a partir de então, a tarifa é a mesma para os demais ciclos em ambas as situações. Na Figura 8.1 é apresentada a tarifa por categoria e tarifa média em gráfico.

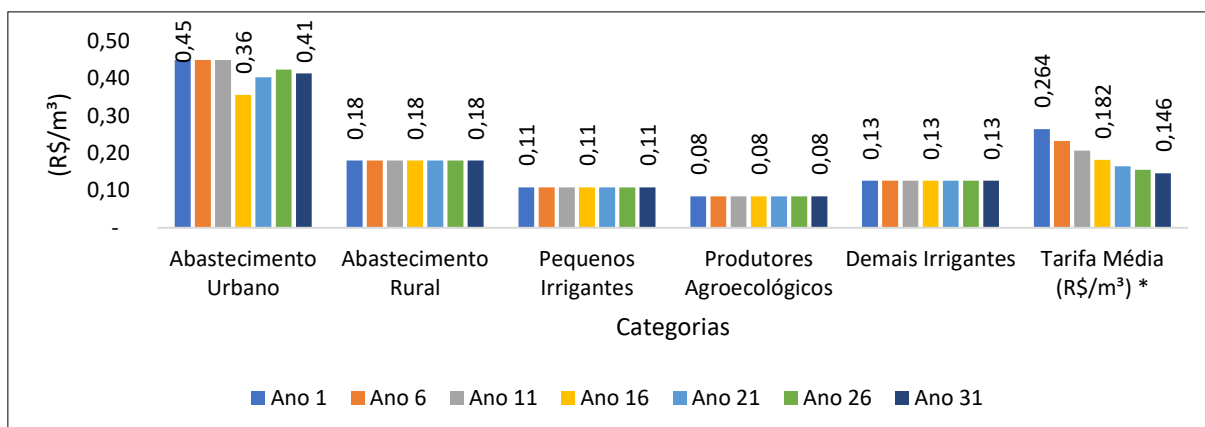


Figura 8.1 – Tarifa por Categoria e Tarifa Média em S1 por Ciclos

Fonte: HIDROBR (2022)

Nota-se que a categoria “Abastecimento Urbano” é a única que apresenta tarifa superior à tarifa média e variação ao passar dos ciclos. Tal comportamento explica-se por essa categoria possuir capacidade de pagamento superior as demais. A tendência de aumento dessa categoria do terceiro ciclo em diante deve-se ao fato do aumento de custos do Canal, mesmo assim, os valores do último ciclo são inferiores aos dos dois primeiros.

3.3. PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL

Conforme demonstrado, a operação do Canal não é autossustentável nos primeiros 15 anos (até o ciclo do ano 16), assim a participação do Governo Estadual é fundamental. Além desses valores devem-se considerar os investimentos necessários que precisam ser feitos antes mesmo de passar o Canal para a nova gestão, visto que adicionar esses custos para renumeração via tarifa sobrecarregaria o valor cobrado ao usuário final.

Sendo assim, o Estado deverá subsidiar inicialmente em um “ano 0” (ano antes do início de atuação da concessionária) um valor de R\$ 19.143.497,22, que engloba os custos para aquisição de 1 conjunto motobomba, cercamento do Canal, restauração das estradas de serviço e reparo eletromecânico de comportas.

3.3.1. Necessidade de subsídios – S1 Sem geração de energia fotovoltaica

Na Figura 8.2 é representado o quanto o Estado deverá subsidiar para suprir a Receita Requerida durante os 35 anos de execução desse plano de gestão. Já na Figura 8.3 é apresentada a evolução da Receita Requerida conforme o tipo de receita (se tarifária ou subsidiada).

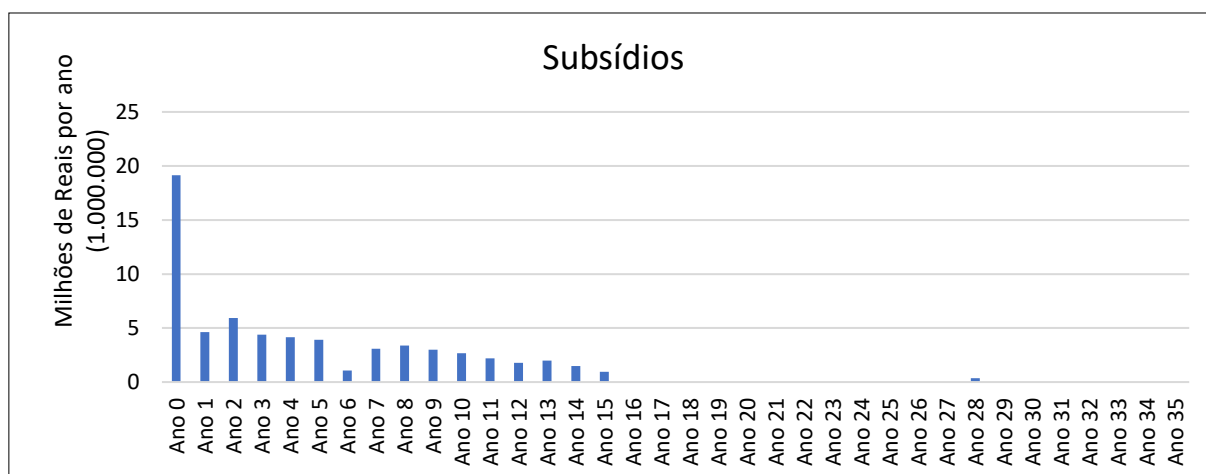


Figura 8.2 – Necessidade de subsídios por ano à gestão do Canal (S1 sem geração de energia fotovoltaica)

Fonte: HIDROBR (2022)

Conforme observado na Figura 8.2, o ano 0 é o ano em que o governo estadual mais investirá na gestão do Canal do Sertão Alagoano, após esse ano entrarão os subsídios no ano 1 tendo seu pico máximo no ano 2 e depois decrescendo levemente até o ano 15. Entretanto, há duas ressalvas, no ano 6 desembolsará bem menos quando comparado aos demais anos, e no ano 28 também subsidiará um valor bem baixo ao Canal. Esse comportamento do subsídio é esperado, dada a necessidade da Receita Requerida que será necessária para a nova gestão em curto prazo e da potencialidade do ganho de escala aguardado com a construção do restante do Canal.

Se considerada a proporção que o subsídio representa para a Receita Requerida total, na Figura 8.3 é demonstrado que nos primeiros anos é um valor relevante, mas que depois suaviza-se ao passar dos anos, sendo extinguido no ano 16.

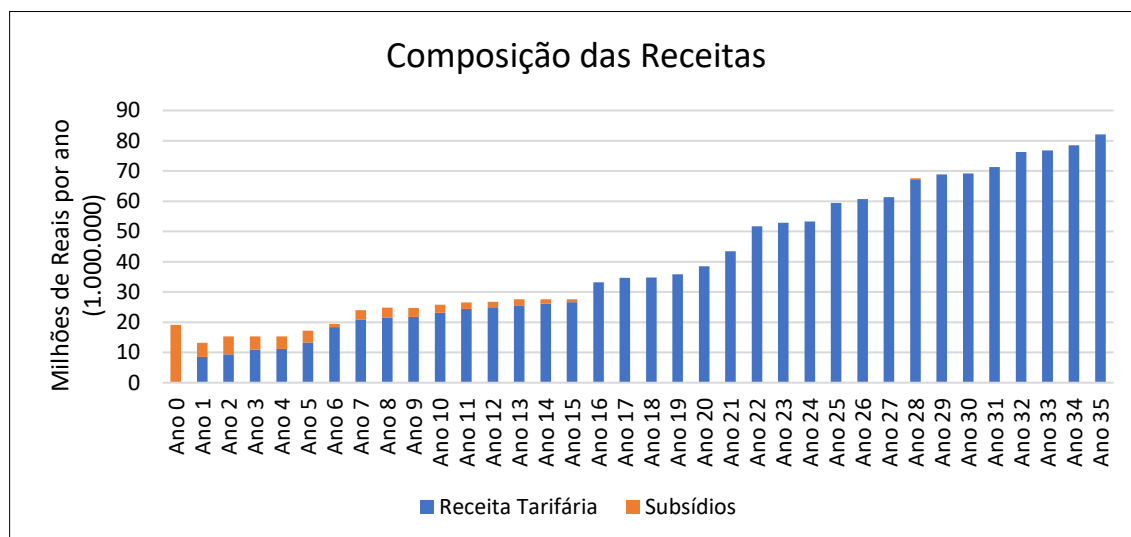


Figura 8.3 – Evolução da Receita Requerida e Subsídios à gestão do Canal (S1 sem geração de energia fotovoltaica)

Fonte: HIDROBR (2022)

Buscando demonstrar e justificar a necessidade de subsídio, na Figura 8.4 é representada a necessidade de aporte total. Observa-se que mais de 90% da Receita é referente a custos operacionais para o funcionamento esperado do Canal ao longo de todos os anos, e consequentemente, menos de 10% são relativos aos investimentos (CAPEX) necessários para o Canal.

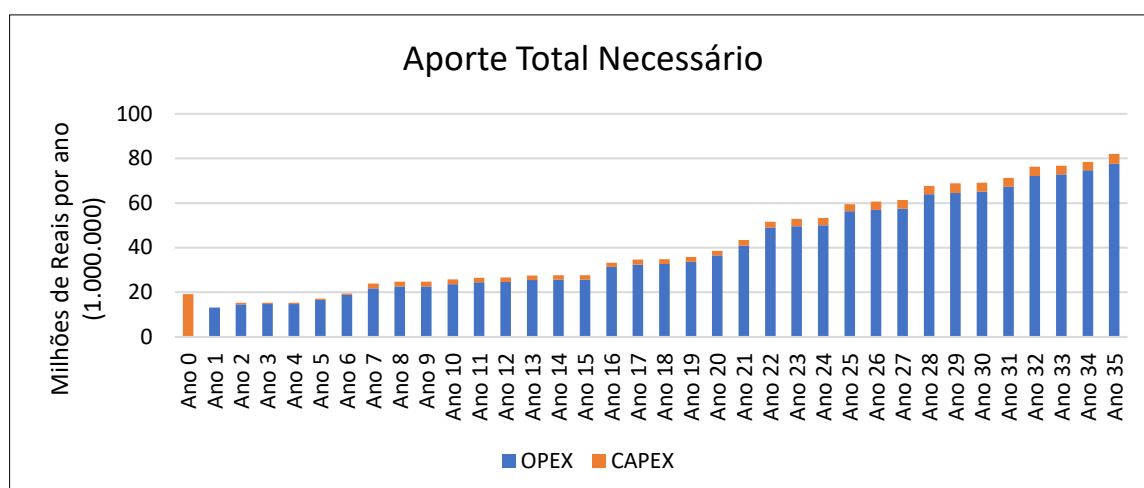


Figura 8.4 – Necessidade de aporte total à gestão do Canal do Sertão (S1 sem geração de energia fotovoltaica)

Fonte: HIDROBR (2022)

A relação entre os subsídios para a Receita Requerida e a arrecadação estadual através do ICMS via operação do Canal é relevante. Se analisados lado a lado, a arrecadação do ICMS ao longo dos 35 anos pago nos custos de energia é mais que suficiente para subsídio do Canal no corte temporal de gestão planejado. Na Tabela 8.5 é apresentada a evolução desses dois valores nesse cenário.

Tabela 8.5 – Evolução dos Subsídios e dos Custos Com ICMS por ano (S1 sem geração)

Ano	Subsídios (R\$/ano)	ICMS (R\$/ano)
Ano 0	R\$ 19.143.497,22	R\$ -
Ano 1	R\$ 4.627.548,44	R\$ 566.802,24
Ano 2	R\$ 5.928.862,87	R\$ 730.464,25
Ano 3	R\$ 4.377.108,04	R\$ 730.464,25
Ano 4	R\$ 4.151.586,31	R\$ 730.464,25
Ano 5	R\$ 3.916.713,56	R\$ 1.018.427,67
Ano 6	R\$ 1.077.394,44	R\$ 1.210.403,29
Ano 7	R\$ 3.080.867,25	R\$ 1.526.618,20
Ano 8	R\$ 3.391.418,28	R\$ 1.670.599,92
Ano 9	R\$ 2.989.504,18	R\$ 1.670.599,92
Ano 10	R\$ 2.658.280,13	R\$ 1.814.581,63
Ano 11	R\$ 2.180.406,90	R\$ 1.815.538,83
Ano 12	R\$ 1.774.569,39	R\$ 1.815.538,83
Ano 13	R\$ 1.995.487,76	R\$ 1.959.520,54

Ano	Subsídios (R\$/ano)	ICMS (R\$/ano)
Ano 14	R\$ 1.473.407,07	R\$ 1.959.520,54
Ano 15	R\$ 947.772,19	R\$ 1.959.520,54
Ano 16	R\$ -	R\$ 2.679.429,11
Ano 17	R\$ -	R\$ 2.823.410,83
Ano 18	R\$ -	R\$ 2.823.410,83
Ano 19	R\$ -	R\$ 2.967.392,54
Ano 20	R\$ -	R\$ 3.380.869,41
Ano 21	R\$ -	R\$ 3.766.096,91
Ano 22	R\$ -	R\$ 4.707.621,14
Ano 23	R\$ -	R\$ 4.707.621,14
Ano 24	R\$ -	R\$ 4.707.621,14
Ano 25	R\$ -	R\$ 5.649.145,37
Ano 26	R\$ -	R\$ 5.649.145,37
Ano 27	R\$ -	R\$ 5.649.145,37
Ano 28	R\$ 361.904,83	R\$ 6.590.669,60
Ano 29	R\$ -	R\$ 6.590.669,60
Ano 30	R\$ -	R\$ 6.590.669,60
Ano 31	R\$ -	R\$ 6.764.291,35
Ano 32	R\$ -	R\$ 7.532.193,82
Ano 33	R\$ -	R\$ 7.532.193,82
Ano 34	R\$ -	R\$ 7.609.827,77
Ano 35	R\$ -	R\$ 8.041.772,91
Total	R\$ 64.076.328,84	R\$ 127.942.262,51

Fonte: HIDROBR (2022)

Ao fim do projeto a arrecadação do Estado através do ICMS nesse cenário é aproximadamente 2 vezes maior que o subsídio total necessário.

3.3.2. Necessidade de subsídios – S1 Com geração não onerosa

Por outro lado, admitindo a possibilidade da inclusão da geração de energia não onerosa⁴ na S1, na Figura 8.5 é representado o quanto o Governo de Estado deverá subsidiar o Canal do Sertão Alagoano durante os 35 anos mais os custos com geração de energia adotados como não onerosos. Já na Figura 8.6 é apresentada a evolução da Receita Requerida conforme o tipo de receita (se tarifária ou subsidiada).

⁴ A geração de energia não onerosa se trata da não inclusão das despesas com inserção da energia fotovoltaica à RR do Canal, enquanto se fosse onerosa, contemplar-se-iam esses custos na Receita e consequentemente na tarifa.

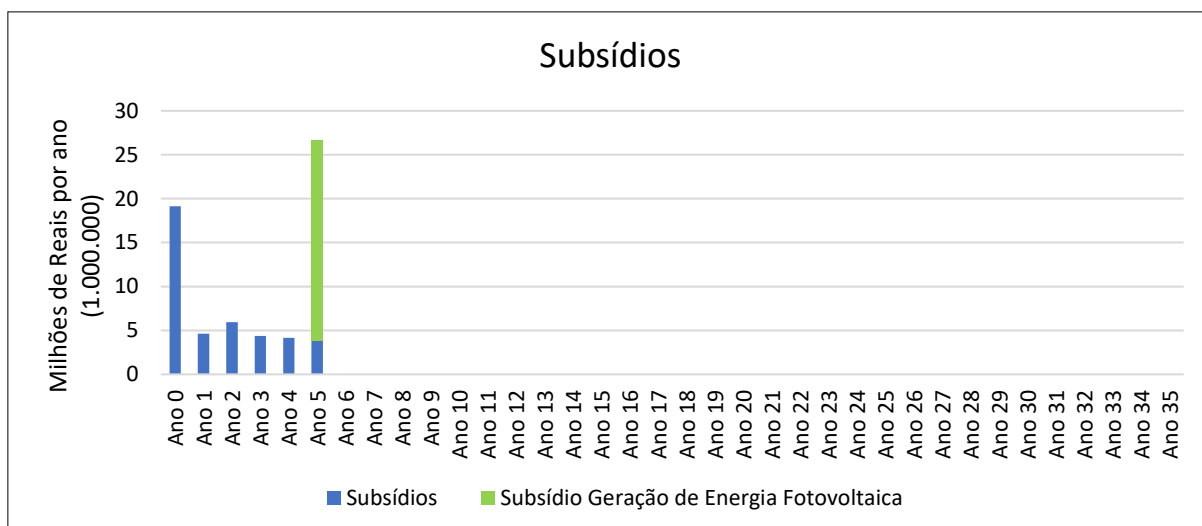


Figura 8.5 – Necessidade de subsídios por ano à gestão do Canal (S1 com geração de energia fotovoltaica)

Fonte: HIDROBR (2022)

Conforme pode ser observado na Figura 8.5, o ano 5 é o ano de maior subsídio devido a inserção da geração de energia não onerosa, ao total, seria um valor de aproximadamente 26,5 milhões de reais. Contudo, esse ano também seria o último ano em que o Canal não se apresentaria autossustentável, assim, finalizando a participação do governo estadual nos custos do empreendimento.

Se considerada a proporção que o subsídio representa para a Receita Requerida total, na Figura 8.6 é demonstrado que nos primeiros anos é um valor relevante, e que após o ano 5, em que há a inserção da geração de energia, o subsídio será extinguido.

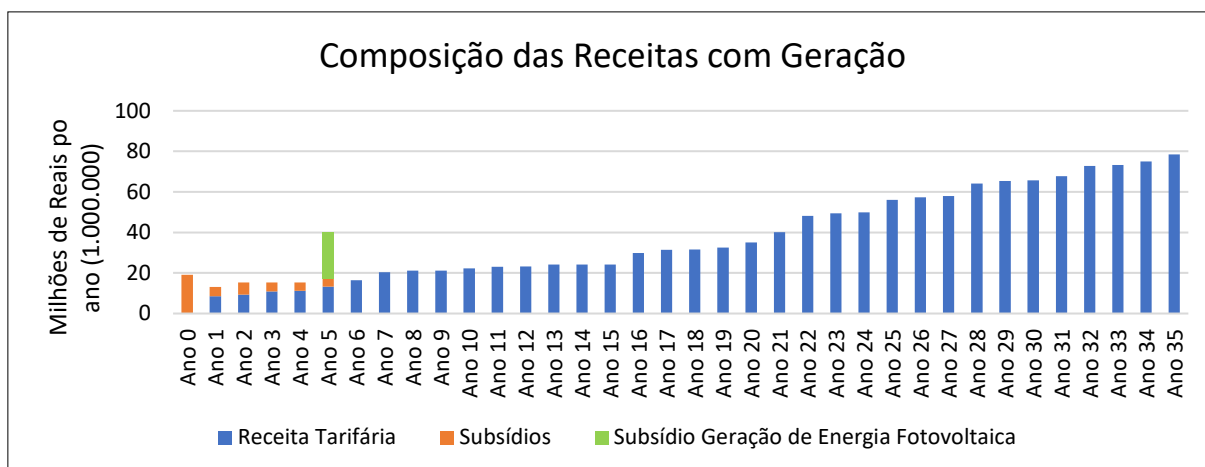


Figura 8.6 – Evolução da Receita Requerida e Subsídios à gestão do Canal (S1 com geração de energia fotovoltaica)

Fonte: HIDROBR (2022)

Buscando demonstrar e justificar a necessidade de subsídio, na Figura 8.7 é representada a necessidade de aporte total. Observa-se que mais de 90% da Receita é referente a custos operacionais para o funcionamento esperado do Canal ao longo de todos os anos, com exceção do ano 5 em que se insere a geração de energia.

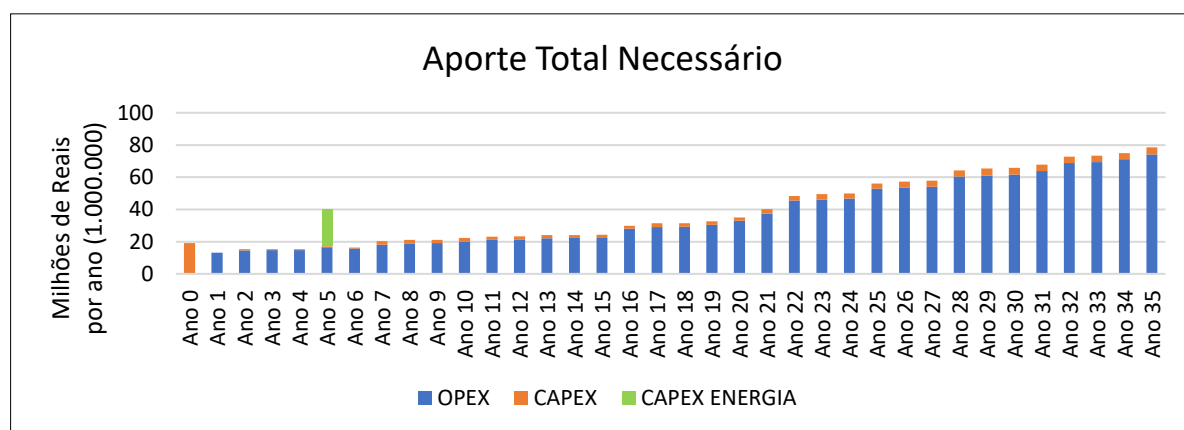


Figura 8.7 – Necessidade de aporte total à gestão do Canal do Sertão (S1 com geração de energia fotovoltaica)

Fonte: HIDROBR (2022)

O valor total de subsídios para o funcionamento do Canal nesse cenário considerando a geração não onerosa é de aproximadamente R\$ 64,9 milhões (valor do subsídio para RR mais o valor do subsídio para geração de energia fotovoltaica e o valor dos investimentos no ano 0).

Em uma breve comparação, subsidiar com geração de energia não onerosa é suavemente mais caro que subsidiar com a não geração (uma diferença de R\$ 818.897,38). Mas, pode-se dizer que os ganhos auferidos com o valor de geração estão nas estruturas tarifárias. Na Figura 8.8 é apresentada a estrutura tarifária considerando a geração de energia não onerosa.

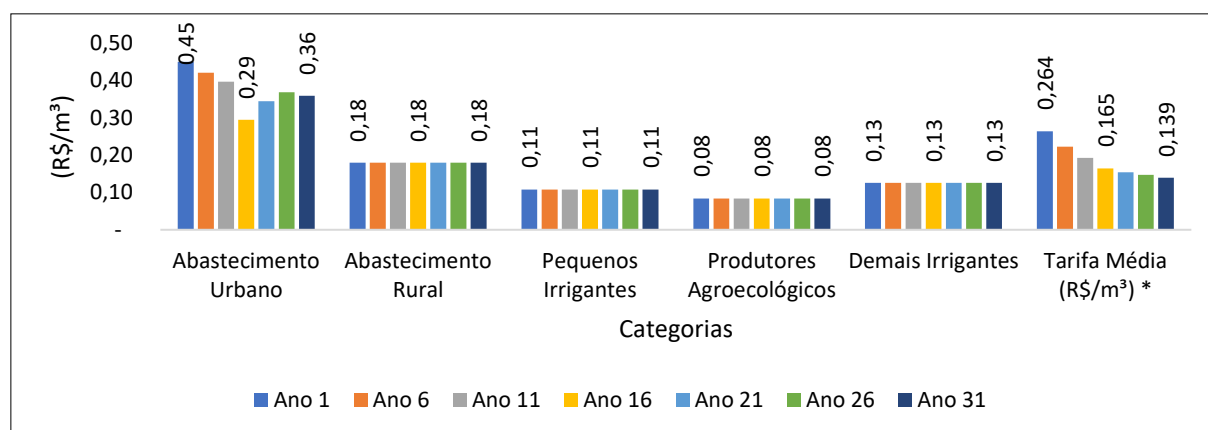


Figura 8.8 – Estrutura Tarifária Considerando S1 com Geração de Energia Fotovoltaica Não Onerosa

Fonte: HIDROBR (2022)

Observa-se que nesse cenário, comparado ao cenário sem geração, as tarifas para o abastecimento urbano são menores a partir do segundo ciclo, o que diminui, em consequência, a tarifa média a partir do ciclo 2. Em média as reduções à tarifa para o abastecimento urbano são de 12,70% e para tarifa média são de 5,30%.

Nota-se também que a categoria “Abastecimento Urbano” é a única que apresenta tarifa superior à tarifa média e variação ao passar dos ciclos. Tal comportamento explica-se por essa categoria possuir capacidade de pagamento superior as demais. A tendência de aumento dessa categoria do terceiro ciclo em diante deve-se ao fato

do aumento de custos do Canal, mesmo assim, os valores do último ciclo são inferiores ao dos dois primeiros.

Apesar de haver geração de energia e consequente diminuição da arrecadação do Estado com o ICMS, também é relevante a relação entre os subsídios para a Receita Requerida e os custos com o ICMS para a operação do Canal, dado que a geração não supre totalmente os gastos com energia do Canal. Se analisados lado a lado, a arrecadação do ICMS ao longo dos 35 anos pago nos custos de energia desse cenário também é mais que suficiente para subsídio do Canal no corte temporal de gestão planejado. Na Tabela 8.6 é apresentada a evolução desses dois valores nesse cenário.

Tabela 8.6 – Evolução dos Subsídios e dos Custos Com ICMS por ano (S1 com geração de energia fotovoltaica)

Ano	Subsídio (R\$/ano)	ICMS (R\$/ano)
Ano 0	R\$ 19.143.497,22	R\$ -
Ano 1	R\$ 4.627.548,00	R\$ 566.802,24
Ano 2	R\$ 5.928.863,00	R\$ 730.464,25
Ano 3	R\$ 4.377.108,00	R\$ 730.464,25
Ano 4	R\$ 4.151.586,00	R\$ 730.464,25
Ano 5	R\$ 26.666.714,00	R\$ 1.018.427,67
Ano 6	R\$ -	R\$ 634.867,96
Ano 7	R\$ -	R\$ 883.470,51
Ano 8	R\$ -	R\$ 1.031.703,99
Ano 9	R\$ -	R\$ 1.035.923,87
Ano 10	R\$ -	R\$ 1.184.093,82
Ano 11	R\$ -	R\$ 1.189.207,83
Ano 12	R\$ -	R\$ 1.193.333,47
Ano 13	R\$ -	R\$ 1.341.409,89
Ano 14	R\$ -	R\$ 1.345.473,88
Ano 15	R\$ -	R\$ 1.349.507,39
Ano 16	R\$ -	R\$ 2.073.419,22
Ano 17	R\$ -	R\$ 2.221.374,16
Ano 18	R\$ -	R\$ 2.225.317,60
Ano 19	R\$ -	R\$ 2.373.213,17
Ano 20	R\$ -	R\$ 2.775.062,53
Ano 21	R\$ -	R\$ 3.164.145,40
Ano 22	R\$ -	R\$ 4.110.867,28
Ano 23	R\$ -	R\$ 4.114.665,04
Ano 24	R\$ -	R\$ 4.118.434,31
Ano 25	R\$ -	R\$ 5.065.718,02
Ano 26	R\$ -	R\$ 5.069.430,97
Ano 27	R\$ -	R\$ 5.073.116,07
Ano 28	R\$ -	R\$ 6.020.271,16

Ano	Subsídio (R\$/ano)	ICMS (R\$/ano)
Ano 29	R\$ -	R\$ 6.023.901,19
Ano 30	R\$ -	R\$ 6.027.503,99
Ano 31	R\$ -	R\$ 6.206.630,86
Ano 32	R\$ -	R\$ 6.978.082,30
Ano 33	R\$ -	R\$ 6.981.604,65
Ano 34	R\$ -	R\$ 7.064.620,77
Ano 35	R\$ -	R\$ 7.500.035,62
Total	R\$ 64.895.286,22	R\$ 110.153.029,55

Fonte: HIDROBR (2022)

Ao fim do projeto a arrecadação do Estado através do ICMS nesse cenário é aproximadamente 1,70 vezes maior que o subsídio total necessário.

3.3.3. Mecanismos de subsídio

A forma de repasse desses subsídios pode ocorrer de forma direta ao prestador ou direta ao usuário. No primeiro caso, os recursos são repassados diretamente ao operador e na segunda opção são repassados aos usuários para pagar as tarifas. Nas duas situações um aspecto importante é o mecanismo utilizado para levantamento financeiro para o repasse, podendo ser feito por meio de aporte de capital, fundo específico do Canal, Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP) e até mesmo uma mistura entre eles, dentre outras opções. Cada mecanismo apresenta suas particularidades que precisam ser abordadas (Tabela 8.7).

O aporte de capital apresenta-se um meio em que se depende de um investidor (nesse caso o Estado) que investe o capital necessário para atingir os objetivos específicos do empreendimento, no caso do Canal, objetivo de manter o pleno funcionamento planejado até a maturação rentável. Em uma mão de via dupla, o investidor espera que seu capital investido seja rentável via a participação dos lucros oferecidos pelo empreendimento ou renumeração do investimento via juros.

Outro mecanismo com potencial para as fontes de recursos ao Canal são os fundos governamentais de desenvolvimento, sendo uma possibilidade a criação de um fundo específico para os custos anuais do Canal, ou em outro modo, a inclusão do Canal

em um fundo já existente, como é o caso do FECOEP. Este fundo com o objetivo de combate e erradicação da pobreza torna-se interessante, devido às raízes de surgimento do Canal objetivarem a promoção do desenvolvimento econômico na região.

Além disso, há outras opções como a inclusão dos custos do Canal nos planejamentos dos gastos do Estado através do Plano Plurianual (PPA), principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do Governo Estadual, no qual se definem as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual, contemplando as despesas de capital e despesas correntes durante a execução do Plano. No entanto, abre brechas para caso o Canal não seja a preferência do gestor, ficar sem os subsídios necessários.

Tabela 8.7 – Tabela Síntese de Mecanismos de Subsídio

MECANISMO	PARTICULARIDADES
Aporte de Capital	Investidor (Estado)
	Necessidade de Renuneração do Capital
	Possibilidade de Fundo Próprio
Fundos Governamentais	Recursos alocados diretamente ao Canal
	Sem Remuneração de Capital (Condicionalmente)
	Fundo já existente
FECOEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza)	"Fácil" Inclusão pelos objetivos de desenvolvimento econômico planejados pelo Canal
	Instrumento de Planejamento de médio prazo
Plano Plurianual	Condicional a mudanças em função de escolhas políticas

Fonte: HIDROBR (2022)

Destaca-se que as opções apresentadas não são excludentes, cabendo assim, a proposição da junção dessas fontes de recursos para suprir a necessidade de recursos do Canal.

4. CONCLUSÕES

O funcionamento adequado do Canal do Sertão Alagoano apresenta inúmeros benefícios, tornando-se um objetivo de crucial relevância para o Governo do Estado.

Portanto, compreender as necessidades para seu funcionamento e os mecanismos de como prover suas urgências é indispensável.

Apresentado nos capítulos anteriores, o Canal precisa de subsídios financeiros até que atinja a autossustentabilidade. Serão necessários, antes mesmo da nova gestão, investimentos para que seja entregue à concessionária de forma adequada para a atividade. Além disso, também serão precisos subsídios durante os anos iniciais de exercício, no entanto, o valor e a duração do subsídio dependem de variáveis condicionantes (nos exemplos apresentados aqui, caso exista ou não a geração de energia fotovoltaica não onerosa).

Dos exemplos apresentados, ambos apresentam necessidades de subsídio similares. Todavia, a redução dos custos tarifários médios apresenta um ganho de bem-estar social que deve ser considerado na implementação de um plano de ação.

Por fim, foi tratado sobre possíveis mecanismos de funcionamento, abordou-se sobre várias opções que podem atender as necessidades financeiras do Canal. Contudo, o foco deve ser em conseguir os recursos necessários, fazendo-se o que for possível (entre escolher ou mesclar os subsídios) para que o recurso seja suficiente ao funcionamento adequado do Canal e de sua gestão.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALAGOAS. **Lei Nº 6558 de 30/12/2004.** Institui o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP, nos termos da Emenda Constitucional Federal nº 31, de 14 de dezembro de 2000. Diário Oficial Eletrônico: 31/12/2004.

BNDES. **Fontes de Recursos.** Disponível em: <https://ri.bndes.gov.br/informacoes-financeiras/fontes-de-recursos/#:~:text=Fontes%20governamentais%2C%20como%20o%20Fundo%20de%20Amparo%20ao,2020%2C%20n%C3%A3o%20considerando%20nesse%20c%C3%A1lculo%20os%20passivos%20n%C3%A3o-onerosos>. Acesso em: 22/04/2022.

BNDES. **Fundos Governamentais.** Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/fundos-governamentais>. Acesso em: 22/04/2022.

WORLD BANK. **Doing More with Less - Smarter Subsidies for Water Supply and Sanitation.** Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/smarter-subsidies-for-water-supply-and-sanitation>. Acesso em: 21/04/2022.

8.7 APÊNDICE VII – NOTA TÉCNICA: INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, NO ÂMBITO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

1. INTRODUÇÃO

Um dos subprodutos da Elaboração de Proposta do Modelo de Gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano, a partir da identificação de obstáculos e da proposição de um novo arranjo institucional, foi o Plano de Ações para Implementação do Modelo de Gestão, que identifica ações primárias necessárias para que o Modelo proposto seja implementado e regulado, bem como para dar início à prestação do serviço de adução de água bruta via Canal Adutor. O Plano de Ações é composto por três linhas de ação, sendo elas:

- Jurídico-Institucional;
- Operacional;
- Desenvolvimento Regional.

Na linha de ação “Operacional”, composta por oito ações, a ação 2.7 contempla a definição de indicadores operacionais e econômicos, cujo responsável pela sua realização é o ente regulador.

Nesse sentido, a presente Nota Técnica foi elaborada para dar subsídios ao órgão regulador no processo de definição desses indicadores, partindo da premissa que esse tipo de acompanhamento é imprescindível para que o empreendimento funcione de forma sustentável, com prestação satisfatória do serviço de adução de água bruta.

2. OBJETIVO

Apresentar, a partir dos modelos de referência estudados, exemplos de indicadores que podem ser utilizados para avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

3. APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES AVALIADOS

Durante a elaboração do Produto 4 - Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano, foram estudados empreendimentos de infraestrutura hídrica de natureza similar à do Canal Adutor do Sertão Alagoano, especialmente aqueles cuja principal finalidade é fornecer água bruta para projetos de aproveitamento hidroagrícola. Entre as informações consolidadas para cada empreendimento, verificou-se a existência de indicadores de prestação de serviços dos modelos e/ou de instrumentos normativos para sua implementação.

Destaca-se que dentre os modelos internacionais estudados não foram encontradas informações sobre proposta ou implementação de indicadores para avaliação do desempenho dos operadores dos empreendimentos. No caso do Eixão das Águas, operado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará – COGERH, são monitorados indicadores corporativos e setoriais para fins de avaliação da gestão interna da instituição. Os indicadores compõem o planejamento estratégico e são referentes à Companhia, sem contar com informações específicas do Eixão das Águas.

Em relação ao Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho – DINC, não pôde ser encontrado instrumento normativo sobre o monitoramento de indicadores de avaliação da prestação de serviços realizados pelo operador. Entretanto, a Gerência Executiva do DINC elabora anualmente o Relatório de Fechamento do Exercício, com o objetivo de expor alguns dados e informações que traduzem o desempenho da Organização no ano executivo compreendido pelo Plano Operativo Anual (POA), quanto ao atingimento de seus resultados.

O desempenho do operador do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho é apresentado em três eixos: desempenho financeiro; desempenho operacional; e desempenho de manutenção. Destaca-se que, no Relatório de Fechamento de exercícios, não são descritos métodos de cálculos e não são realizadas análises ou interpretação dos dados de desempenho, restringindo apenas às apresentações gráfica e numérica.

Ressalta-se que a pesquisa realizada para elaboração do Produto 4 - Modelos de Referência para Gestão do Canal do Sertão Alagoano abrangeu diversos aspectos da gestão dos empreendimentos e não foi direcionada ao estudo de indicadores de avaliação da prestação do serviço realizado pelos operadores. Portanto, é importante destacar que foram trabalhadas as informações de fácil acesso e que outros dados e relatórios mais robustos podem ser encontrados em uma pesquisa mais aprofundada.

Por último, o Projeto de Integração do rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional – PISF foi a única referência que apresentou um ente regulador no seu modelo de gestão e que foram encontradas informações sobre proposta de implementação de indicadores focados na avaliação do desempenho da operadora do sistema. De acordo com a Resolução nº 58/2020, que altera o parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 85/2018 da ANA, durante o período de dois anos após a assinatura de contrato de prestação de serviço de adução de água bruta do PISF, a apuração dos indicadores será realizada para fins de conhecimento do sistema, tendo efeitos na definição de tarifa para a prestação do serviço de adução de água bruta após esses dois anos.

A proposta de indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do PISF, apresentada pela Nota Técnica nº 4/2018/COSER/SRE, publicada pela ANA, serviu para subsidiar a Resolução nº 85/2018, que dispõe sobre os indicadores definidos para avaliar e monitorar os parâmetros operacionais da prestação do serviço por parte da Operadora Federal. Além da avaliação sistemática do desempenho da operação do sistema e da qualidade da prestação do serviço, a avaliação dos indicadores servirá como ponderador para o cálculo da taxa de administração fixa devida à Operadora Federal, onde uma avaliação satisfatória significaria o recebimento integral dessa taxa, e uma avaliação insatisfatória significaria o recebimento parcial dela, ou mesmo o não recebimento.

Portanto, a partir dos modelos de referência estudados, esta seção apresentará, de forma sucinta, os indicadores de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do PISF, bem como a análise e as justificativas para a escolha dos

indicadores adequados à realidade do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Na Tabela 8.8 é apresentada a análise da proposta de indicadores de avaliação de prestação do serviço de adução de água bruta do PISF.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Tabela 8.8 – Análise da proposta de indicadores de avaliação de prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF

Perspectiva	Indicador	Unidade	Fórmula	Descrição	Análise	Status
Técnico-operacional	Fornecimento de água	%	$\frac{V_{entregue}}{V_{PGA}} * 100$	Esse indicador demonstra se o volume entregue nos pontos de entrega foi equivalente ao demandado pelos estados no PGA.	O indicador atende ao objetivo de verificação de prestação do serviço, pois com ele será possível avaliar se a água bruta está sendo entregue em quantidade adequada aos usuários. Além disso, o indicador é de fácil obtenção.	Adotado
Técnico-operacional	Qualidade da água	%	$\frac{IQPISF_{adução}}{IQPISF_{captação}} * 100$	Esse indicador apresenta as eventuais diferenças entre a qualidade da água entregue nos portais estaduais, levando-se em consideração a qualidade captada. Medidas pelo $IQPISF$.	É um indicador importante para avaliação da prestação do serviço, pois a água bruta entregue aos usuários deve apresentar a mesma qualidade da água captada. Além disso, a licença ambiental de operação do empreendimento determinará um monitoramento da qualidade da água em diversos pontos. Portanto, este indicador servirá como referência inicial para identificação de fontes poluidoras e eventuais medidas corretivas e/ou mitigadoras.	Adaptado
Técnico-operacional	Continuidade	%	$\frac{N_{disponibilizada}}{N_{demanda\ do\ mês}} * 100$	Esse indicador demonstra o nº de dias de água disponibilizada em função da demanda mensal.	O indicador “Fornecimento de água” já contempla o objetivo de verificação da quantidade disponibilizada.	Desconsiderado

Perspectiva	Indicador	Unidade	Fórmula	Descrição	Análise	Status
Técnico-operacional	Manutenções preventivas	%	$\frac{M_{realizada}}{M_{prevista}} * 100$	Esse indicador apresenta uma relação entre as manutenções preventivas realizadas e previstas.	O indicador foi avaliado e apesar de sua importância, foi considerado como uma medida indireta de avaliação da prestação do serviço.	Desconsiderado
Técnico-operacional	Aderência das Equipes de O&M	%	$\frac{O\&M_{mobilizada}}{O\&M_{prevista}} * 100$	Esse indicador apresenta uma relação entre as equipes de operação e manutenção (O&M) mobilizadas e as equipes de O&M previstas.	O indicador foi avaliado e apesar de sua importância, foi considerado como uma medida indireta de avaliação da prestação do serviço.	Desconsiderado
Técnico-operacional	Preocupação ambiental	%	$\frac{N_{proj\ amb\ implantados}}{N_{proj\ amb\ previstos}} * 100$	Esse indicador apresenta o número de projetos ambientais implantados anualmente na área de influência direta, com relação ao previsto nas condicionantes da Licença de Operação.	O indicador foi avaliado e apesar de sua importância, foi considerado como uma medida indireta de avaliação da prestação do serviço. Além disso, a Licença de Operação do empreendimento ainda não foi expedida. Portanto, o número de condicionantes ainda não pode ser identificado.	Desconsiderado
Técnico-operacional	Eficiência energética	%	$\frac{C_{efetivo}}{C_{previsto}} * 100$	Esse indicador apresenta uma relação entre o consumo em MWh efetivo x consumo em MWh previsto.	É um indicador necessário para avaliação da prestação do serviço, pois o custo com energia elétrica é um dos mais relevantes para a operação do sistema. O indicador foi adaptado para se basear no CEN – Consumo Específico de Energia Normalizado.	Adaptado
Técnico-operacional	Reativos excedentes	%	$\frac{E_{ativa}}{E_{ativa} + E_{reativa}}$	Esse indicador apresenta uma relação entre a energia ativa e reativa disponível.	O indicador “Eficiência Energética” contempla em parte o objetivo do indicador de reativos excedentes.	Desconsiderado

Perspectiva	Indicador	Unidade	Fórmula	Descrição	Análise	Status
Técnico-operacional	Perdas totais	%	$\frac{V_{entregue}}{V_{captado}} * 100$	Esse indicador apresenta eventuais perdas mensais em volume de água ocorridas no sistema de adução.	Indicador importante de ser monitorado, pois ele mensura o quanto está se perdendo de água no processo de adução e de evapotranspiração ou infiltração. O indicador pode verificar também o nível de perdas por possíveis extravasamentos no trecho final em operação do Canal, bem como de perdas comerciais referentes a volumes captados não hidrometrados, indicando sobre a eficiência da operação.	Adotado
Técnico-operacional	Pontualidade	%	$\frac{D_{pontualidade}}{D_{ano}} * 100$	Esse indicador mede se a água está sendo disponibilizada de forma tempestiva.	Assim como avaliado no âmbito do PISF, esse indicador apresenta uma informação que não é considerada tão relevante nesse momento para fins de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta do Canal.	Desconsiderado
Técnico-operacional	Eficiência operacional	%	$\frac{H_{paradas}}{H_{bombeadas}} * 100$	Esse indicador demonstra o nº de horas paradas das bombas em relação ao total de horas em funcionamento.	Indicador importante de ser monitorado, pois indica a eficiência da operação, uma das principais fragilidades identificadas na gestão atual. Necessário considerar o número e as estratégias de funcionamento das bombas.	Adaptado
Técnico-operacional	Desempenho da vigilância	%	$\frac{Ocorrências}{D_{trabalho}} * 100$	Esse indicador relaciona o nº de ocorrências em função do nº de dias de trabalho.	O indicador foi avaliado e apesar de sua importância, foi considerado como uma medida indireta de avaliação da prestação do serviço por não indicar diretamente se a água bruta foi entregue em quantidade e qualidade adequada.	Desconsiderado

Perspectiva	Indicador	Unidade	Fórmula	Descrição	Análise	Status
Econômico-financeiro	Sustentabilidade econômico-financeira	%	$\frac{Gastos}{R_{requerida}} * 100$	Esse indicador compara a evolução dos custos da Operadora Federal na prestação do serviço com a receita requerida prevista para tal fim.	A verificação da sustentabilidade econômico-financeira é fundamental para a gestão do Canal. Entretanto, o indicador foi adaptado para avaliar o custo operacional por metro cúbico (m³) entregue. Destaca-se que os modelos de referência estudados apresentam essa informação que pode auxiliar na definição de metas para o indicador.	Adaptado
Econômico-financeiro	Receitas extra tarifárias	%	$\frac{R_{extra-tarifária}}{R_{total}} * 100$	Esse indicador compara as receitas provenientes de outras fontes em relação às receitas provenientes da cobrança da tarifa de adução de água bruta.	O indicador foi avaliado e apesar de sua importância, não foi considerado como uma medida de avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta.	Desconsiderado
Econômico-financeiro	Adimplência	%	$\frac{T_{paga}}{T_{faturada}} * 100$	Esse indicador apresenta uma relação entre a tarifa efetivamente paga pelos usuários e a tarifa faturada pela Operadora Federal.	Indicador importante de ser monitorado para o alcance da sustentabilidade da gestão do Canal. Além disso, após a implementação da tarifa pela prestação do serviço de adução de água bruta, será necessário avaliar como se dará o nível de inadimplência.	Adaptado
Econômico-financeiro	Parcela de volume isento	%	$\frac{V_{isento}}{V_{entregue}} * 100$	Esse indicador apresenta uma relação entre o volume destinado a usuários isentos de tarifa e o volume total entregue aos usuários.	O indicador não será adotado, pois não foi considerada parcela de usuários isentos de tarifa na estrutura tarifária proposta pelo Apêndice VII.	Desconsiderado

Perspectiva	Indicador	Unidade	Fórmula	Descrição	Análise	Status
Econômico-financeiro	Nível de faturamento	%	$\frac{V_{faturado}}{V_{entregue}} * 100$	Esse indicador apresenta uma relação entre o volume efetivamente faturado e o volume total entregue aos usuários.	O indicador de “Adimplência” contempla em partes as informações do indicador de nível de faturamento.	Desconsiderado

Fonte: Adaptado de ANA (2018)

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



4. PROPOSTA DE INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, NO ÂMBITO DO CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO

Após avaliação e adaptação dos indicadores apresentados pela Nota Técnica nº 4/2018/COSER/SRE, foram definidos 5 (cinco) indicadores técnico-operacionais, 2 (dois) indicadores econômico-financeiros e 1 (um) indicador de acesso à informação que devem ser regulados e fiscalizados pelo ente regulador da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Apesar do indicador de acesso à informação não ter sido abordado pela Nota Técnica nº 4/2018/COSER/SRE, entende-se que sua proposição é fundamental para a garantia e fomento da transparência e controle social da gestão do Canal.

A estratégia sugerida para começar o processo de avaliação da prestação do serviço realizado pela operadora do Canal foi a definição de poucos indicadores com informações disponíveis e de baixo custo. Trata-se de uma proposta inicial que passará por um processo de experimentação e que, certamente, após a experiência do dia a dia, os indicadores adotados poderão ser adequados e adaptados.

Ressalta-se que apesar dos indicadores “Manutenções preventivas”, “Aderência das equipes de O&M”, “Preocupação Ambiental”, “Desempenho da vigilância” e “Receitas extra tarifárias” terem sido desconsiderados, sugere-se a adoção destes para o acompanhamento e o monitoramento da gestão interna, considerando-os na elaboração do planejamento estratégico do empreendimento ou no Plano de Gestão Anual (PGA). Isso porque ao longo da elaboração do trabalho intitulado “Elaboração de proposta do modelo de gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano”, foi identificado que os dados e informações que podem ser mensurados e avaliados por esses indicadores abrangem as principais fragilidades identificadas na gestão atual.

Os indicadores propostos para avaliação da prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Canal Adutor do Sertão Alagoano, são apresentados pelas fichas a seguir.

INDICADOR	Perspectiva	Técnico-operacional	Forma de medição	Volume trecho/Volume planejado		
Fornecimento de água	Objetivo	Qualidade do serviço	Unidade de medida	%	Revisão dos parâmetros	A cada 5 anos
Descrição: Este indicador foi definido para verificar se a operadora do Canal está entregando a quantidade de água demandada pelos usuários. Ele é calculado pela fórmula $\left(\frac{\sum V_{trecho}}{\sum V_{planejado}}\right) * 100$, expresso em percentual, onde V_{trecho} é o volume total medido pelos equipamentos de medição por trecho em operação, em metros cúbicos (m³), e $V_{planejado}$ é o volume total previsto por trecho no POA do Canal, em metros cúbicos (m³).						
Área/responsável pelo índice		Gerência de planejamento, operação e manutenção	Fonte de coleta de dados		Equipamentos de medição	

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



INDICADOR	Perspectiv a	Técnico-operacional	Forma de medição	Coleta e análise de diferentes variáveis de qualidade da água em pontos de monitoramento, comparando com a medida de referência do ponto de tomada d'água.		
Qualidade da água	Objetivo	Qualidade do serviço	Unidade de medida	%	Revisão dos parâmetros	A cada 5 anos
Descrição: Este indicador foi definido para verificar se a Operadora do Canal está entregando a água demandada pelos usuários com a mesma qualidade da água captada. Ele é calculado pela fórmula $\left(\frac{\Sigma \text{pontos em atendimento}}{\Sigma \text{pontos monitorados}}\right) * 100$, expresso em percentual, onde $\Sigma \text{pontos em atendimento}$ se refere ao somatório de pontos onde a água entregue atendeu à referência do índice de qualidade da água medido no ponto de tomada d'água, e $\Sigma \text{pontos monitorados}$ se refere à quantidade de pontos monitorados.						
Área/responsável pelo índice		Operadora do Canal	Fonte de coleta de dados		Água bruta nos locais de interesse	
Observações: As variáveis a serem medidas serão Oxigênio Dissolvido, E. coli, pH, $DBO_{5,20}$, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez e Sólidos Totais. Os pontos de monitoramento devem ser definidos pelo ente regulador nos trechos em operação do Canal e sugere-se uma análise bimensal da qualidade da água.						

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



INDICADOR	Perspectiva	Técnico-operacional	Forma de medição	CEN – Consumo Específico de Energia Normalizado		
Eficiência Energética	Objetivo	Consumo eficiente de energia elétrica	Unidade de medida	kWh/m³.100m	Revisão dos parâmetros	Sem revisão
Descrição: Este indicador foi definido para verificar se a operação da Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB do projeto está em níveis de eficiência energética adequados. Ele é baseado no CEN – Consumo Específico de Energia Normalizado, que é definido como a energia gasta para elevar um metro cúbico de água a 100 metros de altura manométrica, calculado pela fórmula $\frac{E \text{ consumida}}{V \text{ bombeado} * \left(\frac{H \text{ manométrica}}{100} \right)}$.						
Área/responsável pelo índice		Gerência de planejamento, operação e manutenção	Fonte de coleta de dados		Volume bombeado em m³, consumo de energia elétrica em kWh e alturas manométricas	

INDICADOR	Perspectiva	Técnico-operacional	Forma de medição	Volume entregue/Volume captado		
Perdas totais	Objetivo	Uso racional da água	Unidade de medida	%	Revisão dos parâmetros	A cada 5 anos
Descrição: Este indicador foi definido para verificação do nível de perdas físicas no sistema de adução, bem como de perdas de água inerentes à infraestrutura, como por exemplo infiltrações no solo e evaporação. Além disso, o indicador pode verificar o nível de perdas por extravasamentos no trecho final de operação do Canal, bem como perdas comerciais referentes a volumes captados não hidrometrados. Ele é calculado pela fórmula $(V_{faturado}/V_{captado}) * 100$, expresso em percentual, onde $V_{faturado}$ é o somatório do volume total obtido pelos equipamentos de medição (hidrômetros), em metros cúbicos (m³), e $V_{captado}$ é o volume total captado em metros cúbicos (m³).						
Área/responsável pelo índice		Gerência de planejamento, operação e manutenção	Fonte de coleta de dados		Equipamentos de medição de volumes entregues (hidrômetros) e na captação	

INDICADOR	Perspectiva	Técnico-operacional	Forma de medição	Horas paradas da bomba/Horas em funcionamento		
Eficiência Operacional	Objetivo	Operação eficiente do bombeamento	Unidade de medida	%	Revisão dos parâmetros	A cada 5 anos
Descrição: Este indicador foi definido para verificar se a operação das bombas da Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB do projeto está em níveis adequados. Ele é calculado pela fórmula $\frac{H_{paradas}}{H_{bombeadas}} * 100$, expresso em percentual. Necessário considerar as estratégias de funcionamento das bombas, se de forma conjunta (principal e reserva) ou apenas com a bomba principal em funcionamento.						
Área/responsável pelo índice		Gerência de planejamento, operação e manutenção	Fonte de coleta de dados		Registros e controle de horas do funcionamento da infraestrutura	

INDICADOR	Perspectiva	Econômico-financeiro	Forma de medição	Custos operacionais/Volume total entregue		
Sustentabilidade econômico-financeira	Objetivo	Viabilidade econômica do serviço prestado	Unidade de medida	R\$/m³	Revisão dos parâmetros	A cada 5 anos
Descrição: Este indicador foi definido para verificação da viabilidade econômica do serviço prestado pela operadora do Canal. Ele avalia a despesa média por unidade de produto do prestador, levando em conta apenas os custos operacionais e de energia elétrica, sem considerar os custos associados à implantação de infraestrutura (investimentos) e outros, por volume de água entregue. A fórmula utilizada para cálculo do indicador é: $\frac{\text{Custos operacionais}}{V \text{ faturado}} * 100$. O <i>Vfaturado</i> é o somatório do volume total obtido pelos equipamentos de medição (hidrômetros).						
Área/responsável pelo índice		Gerência Comercial, Administrativa e Financeira	Fonte de coleta de dados		Demonstrações contábeis e equipamentos de medição de volumes (hidrômetros)	

INDICADOR	Perspectiva	Econômico-financeiro	Forma de medição	Tarifas totais não pagas/Tarifas totais faturadas		
Inadimplência	Objetivo	Sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento	Unidade de medida	%	Revisão dos parâmetros	A cada 5 anos
Descrição: Este indicador foi definido para verificar o percentual de usuários que estão com atraso no pagamento da tarifa pelo serviço de adução de água bruta. Ele é calculado pela fórmula $\left(\frac{T_{\text{não paga}}}{T_{\text{faturada}}}\right) * 100$. A <i>T não paga</i> é o somatório das tarifas não pagas pelos usuários e a <i>T faturada</i> representa a tarifa total faturada pela operadora do Canal. Sugere-se a criação de uma escala de inadimplência para avaliar o nível de inadimplência em relação ao número de dias de atraso. Dessa forma, será possível avaliar o nível de inadimplência para atrasos de 30, 60 ou 90 dias, bem como sua variação.						
Área/responsável pelo índice		Gerência Comercial, Administrativa e Financeira	Fonte de coleta de dados		Tarifas cobradas aos usuários	

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



INDICADOR	Perspectiva	Acesso à informação	Forma de medição	Quantidade de itens de transparência cumpridos		
Disponibilidade de informações	Objetivo	Garantir e fomentar a transparência e controle social da gestão	Unidade de medida	%	Revisão dos parâmetros	A cada 5 anos
Descrição: Este indicador foi definido para verificar a disponibilidade de informações e o nível de transparência da gestão do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Ele é calculado pela fórmula $\left(\frac{n^{\circ} \text{ de itens cumpridos}}{n^{\circ} \text{ de itens total}}\right) * 100$, sendo que a verificação dos itens disponibilizados deve ser realizada pelo SINCASA – Sistema de Informações do Canal Adutor do Sertão Alagoano. Sugere-se que os itens a serem verificados sejam os itens de transparência ativa, utilizados pelo Painel da Lei de Acesso à Informação da Controladoria-Geral Da União e que abordam as seguintes informações: Ações e programas realizados pela operadora; Auditorias internas; Dados institucionais; Dados abertos; Licitações e contratos; Mecanismos de participação social utilizados; Receitas e despesas; Servidores.						
Área/responsável pelo índice		Operadora do Canal	Fonte de coleta de dados		SINCASA – Sistema de Informações do Canal Adutor do Sertão Alagoano	

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



Por fim, destaca-se que nos primeiros 2 (dois) anos de operação, os indicadores poderão ser medidos apenas para fins de conhecimento do sistema. Entretanto, após este período o ente regulador deverá definir quais serão as metas e o período de aferição/cálculo de todos os indicadores, bem como realizar as alterações que julgar necessárias.

EXECUÇÃO



APOIO TÉCNICO



REALIZAÇÃO



APOIO INSTITUCIONAL



5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Nota Técnica Conjunta Nº 4, de 26 de março de 2018**. Proposta de indicadores de avaliação de prestação do serviço de adução de água bruta, no âmbito do Projeto de Integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF a serem monitorados pela Operadora Federal e avaliados pela ANA.

_____, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Resolução Nº 85, de 29 de outubro de 2018**. Dispõe sobre os Indicadores de Avaliação da Prestação do Serviço de Adução de Água Bruta, no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF.

_____, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Resolução Nº 58, de 21 de dezembro de 2020**. Altera o parágrafo único do art. 2º da Resolução nº 85, de 29 de outubro de 2018.

BRASIL. CGU, Controladoria-Geral Da União. **Painel Lei de Acesso à Informação**. 2022. Disponível em: <http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm>. Acesso em: 27 abr. 2022.